

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Miron Aliona
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Vicepresedinte interimar al Judecatoriei
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 24-02-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. BOUS9XAQDTFH2 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013073851064

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013073851064

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013073851064

REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU



REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU

mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 162,
Republica Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740, e-mail: jcc@justice.md

Chisinau, Stefan cel Mare si Sfint 162 avenue,
Republic of Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740, e-mail: jcc@justice.md



Г-у Мачерет Алексей
мун. Кишинэу, ул. А. Дога, 30, кв. 38

Настоящим, на ваш запрос о подтверждении даты выдачи приговора по уголовному делу № 1-568/98 в переводе на русский язык, суд Кишинэу, месторасположение центр сообщает, что вышеуказанный приговор в переводе на русский язык был выдан вам 11.02.2021.

И. о. заместителя

председателя суда Кишинэу (месторасположение центр) /подпись/ Алена Мирон

Архивариус: Тамара Некулча
Тел.: 022 277271

Переводчик: Виктория Гросу

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (месторасположение центр).

Подпись переводчика подлинна

И. о. заместителя председателя

Суда Кишинев (центральное месторасположение)



Алёна Мирон

ПРИГОВОР

Именем Закона

13 октября 1998

мун. Кишинэу

Суд Кишинэу, офис Центру

Состав суда:

Председательствующий судья

Ион Бусуйок

Секретарь

Мороз О.

С участием:

Прокурора, государственного защитника

Чимбир М.

Адвоката

Каноненко В.

Рассмотрев в судебном публичном заседании уголовное дело по обвинению

Дулче Виктор Григоре, рожденный 14 февраля 1965 г., в с. Синешть, Унгенского р-на, молдаванин, среднее специальное образование, бывший работник МВД РМ, проживает мун. Кишинэу, ул. М. Спэтару 9/1, кв. 51, неженат, разведенный, ранее не судим,

в совершении преступления предусмотренное ст. 185 часть (3) УК РМ, суд

УСТАНОВИЛ:

Дулче В. Г. будучи назначенным и ангажирован сотрудником полиции на должность инспектора судебной полиции КП с. Центру, мун. Кишинэу, 17 июля 1997 г. находившейся в составе оперативной группы, примерно в 02:00 часа, на пересечении улиц Исмаила и М. Варлаама, мун. Кишинэу, подошел к гр. Алексеев М., который стоял с гр. Чемыртан С. и без какой-либо причины превысив свои полномочия, установленные Законом Республики Молдова "О полиции", ст. 14, 15, 16, который регулирует условия применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия, ударил Алексея М. автоматом в спину, затем подошел к Чемыртану С., и нанес несколько ударов прикладом автомата по разным частям тела.

В результате этих действий Алексеев М. получил легкие телесные повреждения в виде синяка на спине, отека носа и раскола левого колена, которые классифицируются как легкие телесные повреждения с кратковременным нарушением здоровья, а Чемыртан С. получил сотрясение мозга, ушибленную рану подбородка, ссадины и синяки на лице, голове, шее, груди, спине, верхних и нижних конечностях, которые квалифицируются как легкие телесные повреждения с краткосрочными нарушениями здоровья.

Он же, Дулче В., 18 августа 1997 г., будучи сотрудником полиции в должности инспектора судебной полиции Комиссариата Полиции с. Центру, мун. Кишинэу, в кабинете 509 офиса Центру, находившейся по ул. Булгарэ 40, необоснованно подозревая гр. Мачерет А. в совершении преступления, превысив свои обязанности, установленные Законом РМ "О полиции", ст. 14, 15, 16, который регулирует условия применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия, нанес Мачерету А. множества ударов резиновой палкой по разным частям тела, в то время как Мачерет А. был привязан к рукам и ногам за спиной, он долгое время лежал на животе на полу. В результате действий Дулче В., Мачерет А. подвергся пыткам и ему были причинены боли, ушибы и синяки на его плечах, спине, лодыжках и ногах, которые классифицируются как легкие телесные повреждения.

На судебном заседании подсудимый частично признал вину и пояснил, что 17 июля 1997 года он дежурил в оперативной группе Комиссариата Полиции офис Центру. Кишинэу

и вместе с инспектором Симон Т. получили информацию, что на улице Исмаила группа молодых людей дерутся.

Вместе с Симоном Т. вышли на место происшествия и на улице Исмаил, угол с ул. М. Варлаам. возле бара, была группа молодых парней, двое из которых, по его мнению, дрались.

Он. Дольче В., вышел из машины с автоматом и задержал одного из парней по фамилии Чемыртан, во время задержания Чемыртан схватил автомат и тянул к себе, и в это время он мог ударить Чемыртана автоматом в подбородок, при этом инспектор Симон задержал второго парня- Алексеева М., которые были доставлены в полицию и в отношении парней был составлен протокол по ст. 174⁵ КАП.

Не признает, что избивал Чемыртана или Алексеева во время задержания.

Признает вину только по эпизоду от 18 августа 1997 г. в отношении Мачерета и пояснил, что 18 августа 1997 г. у них была информация о том, что Мачерет А. совершил кражу сварочного аппарата.

Пришел по адресу Мачерета А., задержал его и доставил в комиссариат полиции по ул. Булгарэ 40, признает, что несколько раз ударил Мачерета резиновой битой, и рассказывается в содеянном.

Подсудимый не признает вину по эпизоду от 17 июля 1997 г. в отношении пострадавших Алексеева и Чемыртана, но его вина доказана показаниями потерпевших.

Потерпевший Чемыртан С. пояснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Алексеевым и другими парнями праздновали день рождения.

Позже вечером они шли домой, по улице Исмаила угол с М. Варлаам, и когда он обнимался с Алексеевым, заметил, что остановилась машина и вышли двое полицейских, у одного из них был автомат.

Тот с автоматом подошел к ним и ударил Алексеева автоматом в спину, и тот упал, затем полицейский с автоматом подошел к нему и начал бить его автоматом в подбородок, по плечам и рукам, тогда ему пришлось защищаться, и он схватил автомат полицейского Дольче В.

Затем его насильно посадили в машину и доставили в отделение милиции, на него и на Алексеева составили протоколы по ст. 174⁵ КАП, но они не были виновны и на следующий день, в суде были оправданы.

Потерпевший Алексеев М. объяснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Чемыртаном и другими ребятами шли со дня рождения где они праздновали, и шли по улице Исмаил. Дойдя до улицы М. Варлаам, остановилась машина «Волга», из которой вышли двое полицейских, один из которых Дулче В. был с автоматом.

Дулче В. подошел к ним и без всякой причины ударил Алексеева автоматом в спину и тот упал.

Затем он подошел к Чемыртану и начал бить его автоматом, а Чемыртан защищался.

Второй полицейский, Симон не бил их, но только помог посадить Чемыртана в машину. потом он, Алексеев М., сел в машину после Чемыртана, и они поехали в полицию, где в отношении их составили протокол по ст. 174⁵ КАП, но на следующий день они были оправданы в суде.

Свидетель Симон Т. пояснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Дулче В. находились на работе в Комиссариате Полиции офис Центру и вечером получили информацию о том, что по улице Исмаил группа парней делают шум.

Он вместе с Дулче на автомобиле модели Волга прибыли по ул. Исмаил угол с ул. М. Варлаам. где заметили группу парней, которые, казалось бы, схватились руками.

Дулче В. вышел первый из машины с автоматом и задержал Чемыртана, Чемыртан схватил автомат и начал тягаться с ним, а он задержал Алексеева, они посадили Чемыртана

в машину, а затем и Алексеев сел в машину и привезли их в участок полиции, где составили протоколы.

Свидетель Симон сообщил, что не заметил, когда Дулче В. ударил Алексеева или Чемыртана автоматом.

Свидетель Крыжуновский И. пояснил, что 17 июля 1997 г. он находился в дежурной группе Комиссариата Полиции офис Центру и около 02 часов ночи Дулче В. и Симон Т. доставили Алексеева и Чемыртана в полицию, которые были немного пьяны, в их отношении были составленные соответствующий протоколы и переданы в суд, не заметил, что бы Дулче ударил кого-то из парней.

Свидетель Постеука Р. пояснил, что 17 июля 1997 г. он работал в баре "Марат" по ул. Исмаил и поздно вечером заметил на улице группу немного выпивших молодых людей.

В какой-то момент остановилась машина, из которой вышли два человека, у одного из них был автомат, а у другого резиновая бита.

Дулче с автоматом ударил Алексеева в спину и тот упал, потом Дулче начал бить Чемыртана автоматом по рукам и в подбородок, а Чемыртан ударился головой о стекло стойки бара, которое разбилось.

Затем посадили Чемыртана в машину, а Алексеев сам сел в машину после Чемыртана и уехали.

Свидетель объясняет, что Алексеев с Чемыртаном обнимались, а никак не дрались.

Именно такое объяснение дал свидетель Исаков И., который находился вместе с Алексеевым и Чемыртаном на месте происшествия по улице Исмаил, и свидетель Требицкий Руслан, который также присутствовал.

Потерпевший Мачерет не явился на судебное заседание, но он подал заявление с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие, поэтому суд зачитал показания потерпевшего, данные на предварительном следствии (л.д. 68-70), из которых исходит, что 18 августа 1997 года, на месте его проживания он был задержан капитаном Дулче, который сказал, что был украден сварочный аппарат, и как будто этот аппарат был украден Мачеретом.

Дулче В. доставил его в полицейский участок по улице Булгарэ 40, где в кабинете связал ему руки и ноги за спиной, а затем несколько раз ударил его резиновой битой по ногам и спине, сказав ему заявить, что он украл это устройство, и что он Мачерет вынужден был написать такие показания.

Также были зачитаны показания свидетеля Маркова, который, мотивируя что, не смог явиться на судебное заседание (л.д. 108-112), из которых исходит, что 18 августа 1997 г., его племянник Мачерет был задержан капитаном Дулче В. и доставлен в отделение полиции, где Дулче В. нанес Мачерету удары с резиновой битой, так, что на его теле остались следы.

Также вина Дулче В. доказана актами судебно-медицинской экспертизы (л.д. 81, 82-83, 87), из которых очевидно, что потерпевшие получили телесные повреждения в результате действий Дулче.

Таким образом, выслушав объяснения подсудимого, показания потерпевших и свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимого полностью установлена и квалифицирует его действия по ст. 185 часть (3) УК РМ, как превышение служебных полномочий, сопровождавшееся актами насилия, актами пыток, оскорбляющими личное достоинство потерпевшего, совершенными неоднократно.

При назначении метода и формы наказания для подсудимого, суд принимает во внимание смягчающие обстоятельства, такие как, что Дулче В. раньше не был судим, искренне раскаивается в содеянном.

Отягчающим обстоятельством является совершение преступления путем издевательства над потерпевшим.

Суд также учитывает тот факт, что его действия не имеют серьезных последствий, поэтому суд приходит к выводу, что за преступление, совершенное подсудимым, возможно, и необходимо назначить условное наказание к лишению свободы с лишением права занимать должность в органах Министерство Внутренних Дел.

В соответствии с выше указанным и согласно со ст. 267-272 УПК РМ, суд

Р Е Ш И Л:

Признать Дулче Виктор Григоре виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 185 часть (3) УК РМ, и назначить ему наказание на основании этого закона 5 (пять) лет лишения свободы с лишением права работать или занимать должность в органах Министерство Внутренних Дел сроком на 5 лет.

В соответствии со ст. 43 УК РМ наказание в виде лишения свободы, назначенное приговором Дулче Виктор Григоре, считать условным сроком на один год.

Мера пресечения в отношении Дулче Виктора – оставить обязанность в письменной форме не покидать место жительства.

Приговор с правом обжалования в Трибунал Кишинэу в течение 10 дней.

Судья:

/подпись/

Переводчик: Гросу Виктория 

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (центральное месторасположение).

Подпись переводчика подлинна.

И. о. заместителя председателя

Суда Кишинев (центральное месторасположение)



 Алёна Мирон

ПРИГОВОР

Именем Закона

21 февраля 2003

мун. Кишинэу

Суд Кишинэу, офис Центру,

в составе:

Председатель

К. Алергуш

Секретарь

Скорценски, Черинчук

Прокурор

Русу

Адвокат

Герцеску

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Мачерет Алексей Артур, родившегося 23.06.1973,
в г. Кишинэу, русской национальности, среднее
образование, разведен, временно не оаботает, ранее
не судим, проживающий по адресу мун. Кишинэу
ул. Г. Асаки , 49 Б, кв.23,

в совершении преступления, предусмотренного ст.225⁵, часть 1 УК РМ, суд,

у с т а н о в и л :

19.09.02, в ходе обыска, проведенного в доме подсудимого, -кв. 23, ул. Г. Асаки, 49 Б, были обнаружены и изъяты наркотические средства.

Будучи допрошен, в судебном заседании подсудимый Мачерет А. полностью признал свою вину, он искренне раскаивается, заявив, 19.09.02, около 10-11:00 часов, домой подсудимого пришли сотрудники милиции, которые провели в квартире обыск и обнаружили наркотические средства, уже использованный одноразовый шприц, препараты, из которых изготавливаются наркотические средства.

Употребляет наркотические средства примерно 3-4 месяцев.

Помимо искреннего раскаяния, вина подсудимого в совершении данного преступления подтверждается показаниями свидетелей, материалами дела.

Свидетель И. Солтаж, в суде пояснила, что 19.09.02 г. она была приглашена сотрудниками полиции в качестве свидетеля-помощницы при проведении обыска в квартире подсудимого. После проведенного обыска был обнаружен использованный шприц, в бутылке была какая-то темная жидкость. Изъятые предметы были упакованы и запечатаны.

Вина подсудимого доказана и материалами дела:

- протокол осмотра места происшествия от 19.09.02 (л.д. 8-9);
- заключение экспертизы № 212 от 26.09.02, из которого следует, что темная жидкость, поднятая 19.09.02 в квартире подсудимого, приписывается наркотическим средствам.

- протокол осмотра предметов и постановления приобщении к материалом дела вещественных доказательств от 21.10.02 (л.д. 25,26)

Проверив и анализируя в целом все доказательства, представленные в суде органами прокуратуры, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в суде подтверждена и его действия подлежат квалификации по ст.225³, часть 1 УК РМ -незаконное изготовление и хранение наркотических средств, без цели сбыта.

При назначении наказания подсудимому суд применяет положения ст. 36 УК РМ и принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, все обстоятельства дела.

Подсудимый полностью признает свою вину, искренне раскаивается, ранее не судим, по месту жительства охарактеризован удовлетворительно, совершенное преступление не является серьезным. Подсудимый женат, имеет на содержании несовершеннолетнего ребенка.

Принимая во внимание все обстоятельства дела, судебная инстанция, устанавливая наказание подсудимому в виде лишения свободы, решает приостановить установленное наказание, установив испытательный срок.

Согласно отчету №214 от 11.11.02 (л.д. 50), подсудимый страдает наркозависимостью и требует лечения, судебная инстанция считает необходимым применить положения ст. 59 УК РМ.

Вещественные доказательства - наркотические средства, подлежат уничтожению.

На основании изложенного, согласно ст. 269-272 УПК РМ, суд,

п р и г о в о р и л:

Мачерета Алексея Артура признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.225³, часть 1 УК РМ, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

Согласно ст. 43 УК РМ, установленное наказание в виде лишения свободы считается условным, установив Мачерет А. испытательный срок на 1 (один) год.

Согласно ст. 59 УК РМ назначить Мечерет А. принудительное лечение от наркозависимости в специальных медицинских учреждениях по месту жительства.

Меру пресечения –подписку о невыезде Мечерету А., отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства - наркотические средства, которые согласно постановлением от 25.11.02 были отданы на хранение Комиссариату Полиции сектор Центру – подлежат уничтожению.

С правом обжалования в Трибунал мун. Кишинэу в течении 10 дней.

Судья:

Переводчик



Гросу Виктория

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Miron Aliona
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Vicepresedinte interimar al Judecatoriei
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 05-04-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. DR4Y1584JW9F4 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013073886585

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013073886585

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013073886585

ПРИГОВОР

Именем Закона

12.11.2003

мун.Кишинэу

Суд Центру,

в составе:

Председатель

А.Карауш

Секретарь

А.Чобану

Прокурор

С.Балкан

Адвокат

С.Гаврилица,

рассмотрел на судебном заседании уголовное дело по обвинению Мачерета Алексея Артур, родившегося 23.06.1973, проживающего в г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 49Б, кв.23, русской национальности, работающего в качестве консультанта фирмы «ONIX», среднее специальное образование, ранее, 21.02.2003, приговорённого Судом Центру мун. Кишинэу на основании ст.225-5, ч.1 УК РМ к 2 годам лишения свободы с установлением испытательного срока 1 год, согласно ст.43 УК РМ в совершении преступления, предусмотренного ст.225-5, ч.2 УК РМ, ст. ст.225-5, ч.1 УК РМ и ст.225-3 УК РМ,

у с т а н о в и л:

Ранее осуждённый Мачерет А. не сделал соответствующие выводы и опять совершил следующие преступления.

Так, в неустановленных следственными органами времени и месте приобрёл жидкость «Solutan» в целях производства наркотического вещества. Принёс жидкость «Solutan» домой, Мачерет А. в ночь с 12 на 13 февраля 2003 на кухне приготовил с использованием йода и красного фосфора наркотическое вещество перветин для личного использования. Часть приготовленного наркотического вещества Мачерет А. ввёл внутривенно в ту же ночь. 13 февраля 2003 во время проверки по месту жительства Мачерета Алексея Артур, проживающего в г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 49Б, кв.23 сотрудники полиции обнаружили и изъяли следующие вещи: одноразовый шприц с жидкостью жёлтого цвета 3,2 мл, 8 использованных одноразовых шприцов, 3 ампулы, на одной из которых была надпись «Solutan», бумажный пакет с порошкообразным веществом жёлтого цвета весом 1,6 гр., фрагменты спичечных коробков, обработанных жидкостью жёлтого цвета, 2 флакона с фиолетовой кристаллической жидкостью, полиэтиленовый кулёк с веществом тёмно-красного цвета.

Согласно отчёта экспертизы №525 от 28.02.2003 вещество из одноразового шприца, изъятого у Мачерет А., представляет собой наркотическое вещество,

полученное кустарным путём, «Перветин» («эмфитамин»), который содержит 0,256 гр. перветина и относится к наркотическим и психотропным веществам, вещество фиолетового цвета в двух флаконах представляет собой металлический йод, а вещество тёмно-красного цвета является красным фосфором, и они могут быть использованы для приготовления кустарным способом наркотического вещества – перветина, лекарства, которое содержит эфедрин; в 6 использованных одноразовых шприцах и в 1 ампуле, изъятых в квартире Мачерета А., были обнаружены остатки вещества, которое содержит перветин, относящийся как к наркотическим, так и к психотропным веществам. На фрагментах спичечных коробков, обработанных жидкостью жёлтого цвета и на флаконе с надписью «Solutan», обнаружены следы эфедрина, который является перкурсором и психотропным веществом.

Экспертизой от 13.02.2003 установлено, что Мачерет А. находился в состоянии наркотического опьянения вследствие употребления вещества перветин.

Также Мачерет А. в ночь с 12 на 13 февраля 2003, приготовив кустарным путём на дому наркотическое вещество «перветин», часть которого использовал сам, а другую часть дал бесплатно своим знакомым Карповичу Л., Поперечному А., Каларашу Г. и Бондаренко Е., которые употребили наркотическое вещество «перветин» в квартире Мачерета А., то есть в кв. №23 по ул. Г. Асаки, 49Б, мун.Кишинэу.

На судебном заседании обвиняемый признал частично свою вину, объяснив, что действительно, в ночь с 12 на 13 февраля 2003 в своей квартире приготовил из жидкости «Solutan», которую купил ранее и хранил дома, наркотическое вещество «перветин». Вечером 12.02.2003 к нему домой пришла Бондаренко А. со своим другом и принесла шприцы, спичечные коробки с кристаллами эфидрина. Также у Анны был одноразовый шприц с жидкостью жёлтого цвета. В квартире находился и Поперечный Андрей, который попросил Мачерета А. пожить в его квартире некоторое время, так как жена выгнала его из дома. Бондаренко А. и Калараш Г. сказали, что были на дискотеке и не употребляли наркотическое вещество. «Перветин», который он приготовил, употребил внутривенно.

Свидетель Калараш Г. сообщил суду, что 12 февраля 2003 вечером пришёл со своей подругой Бондаренко А. домой к Мачерету А.. Кроме них у Мачерета А. дома были ещё 3 или 4 человека, которые находились на кухне, в комнате. Он захотел пить и выпил из чашки чай на кухне. У чая был специфический вкус, и кто-то из присутствующих сказал, что в чае есть перветин. У Мачерета А. находились до утра 13 февраля. А утром пришли сотрудники полиции и задержали их, сопроводив в Наркологический диспансер для проверки, где было установлено, что все находились в стадии наркотического опьянения. Ранее он ещё приходил с Бондаренко А. домой к Мачерету А. и знает, что последний готовит наркотические вещества.

Свидетель Бондаренко А. знакома давно с Мачеретом А.. 12 февраля 2003 вечером вместе с Калараш Г. пришла в гости к Мачерету А., где находились до утра, когда пришли сотрудники полиции и задержали их.

Свидетель Лаударь К. сообщил суду, что 13.02.2003, располагая оперативной информацией, что как будто в квартире №23 по ул. Г. Асаки, 49Б

изготавливаются и употребляются наркотические вещества, он вместе с другими сотрудниками ДССОС и двумя свидетелями выехали на место происшествия. Дверь квартиры открыл Мачерет А. – хозяин квартиры. В квартире находилось 6 человек, 2 из которых женского пола. У всех было странное поведение. В квартире на кухне и в комнате были разбросаны использованные одноразовые шприцы. На кухне были различные кастрюли, миски со следами кристаллов, фрагменты спичечных коробков со следами кристаллов какого-то вещества жёлтого цвета. Также были обнаружены кристаллические вещества красного и фиолетового цветов. Мачерет А. объяснил, что он по специальности химик и проводит различные эксперименты с обнаруженными веществами. Все обнаруженные предметы были упакованы, опечатаны и отправлены на экспертизу. Лица, находившиеся в квартире Мачерета А. вместе с Мачеретом А. были сопровождены в Наркологический диспансер для проведения экспертизы, где было установлено, что все находились в стадии наркотического опьянения.

Свидетель Балмуш О., приглашённый в качестве свидетеля-ассистента 13.02.2003 в квартиру Мачерета А., дал аналогичные показания.

Суд высказался критически о показаниях свидетелей Карпович Ю., Поперечный А., которые сообщили на судебном заседании, что 12.02.2003, находясь в гостях у Мачерета А. не употребляли наркотические вещества и не видели, чтобы кто-то другой употреблял наркотические вещества. Также они заявили, что ранее не употребляли в квартире Мачерета А. наркотические вещества и им ничего не известно о том, что Мачерет А. изготавливает и реализует наркотические вещества. Также суд даёт критическую оценку и показаниям свидетеля Бондаренко А.

Суд считает, что свидетели Бондаренко А., Карпович Ю., Поперечный А. изменили показания во время судебного заседания с целью защитить Мачерета А., с которым знакомы много лет и находятся в дружеских отношениях. В своих показаниях во время уголовного расследования свидетели Бондаренко А., Карпович Л., Поперечный А. заявили, что употребляли 12.02.2003 наркотическое вещество «первитин», находясь в гостях у Мачерета, и что «первитин» изготовил Мачерет А. и угостил их.

Вина обвиняемого Мачерета А. также подтверждается и другими доказательствами, которые опровергают показания свидетелей Бондаренко А., Карпович Ю., Поперечного А..

Таким образом, вину обвиняемого Мачерета А. подтверждают следующие доказательства: протокол осмотра места преступления от 13.02.2003 (лист дела № 11), научно-технический отчёт №410 от 19.02.2003 (лист дела №13) и отчёт экспертизы №525 от 28.02.2003 (лист дела №54-55), которыми установлено, что жидкий раствор в одноразовом шприце, изъятом у Мачерета А., представляет собой раствор «первитина», приготовленный кустарным путём (метамфетамин) Этот раствор содержал 0,256 гр. «первитина». (метамфетамина), который относится к наркотическим и психотропным веществам, а вещество фиолетового цвета в 2 флаконах является металлическим йодом, вещество тёмно-красного цвета в полиэтиленовом кульке является красным фосфором.

Металлический йод и красный фосфор могут быть использованы для приготовления кустарным способом наркотического вещества – первитина,

лекарства, которое содержит эфедрин. В шести использованных одноразовых шприцах, изъятых у Мачерет А., были обнаружены остатки вещества первитин, что содержит эфедрин в кристаллическом веществе, обнаруженном на фрагментах спичечных коробков и во флаконе с надписью обнаружен «эфедрин», который относится к прекурсорам и психотропным веществам.

В протоколах медицинского обследования для установления состояния опьянения №595,592,590,591 от 13.02.2003 (лист дела №15-18), установлено, что Бондаренко Е., Карпович Л., Поперечный А. 13.02.2003 находились в стадии наркотического опьянения, вызванного «первитином».

Протоколом наркологической судебной экспертизы №61 от 27.03.2003 установлено, что Мачерет А. страдает наркоманией и нуждается в лечении (лист дела № 63-64).

Таким образом, заслушав обвиняемого, свидетелей, рассмотрев материалы дела, представленные доказательства, суд считает, что вина обвиняемого Мачерета А. доказана полностью, а его действия следует квалифицировать согласно ст.217,ч.2 УК РМ в редакции от 12.06.2003 как незаконную деятельность по обороту наркотических, психотропных веществ или прекурсоров, производство, хранение, отпуск, наркотических, психотропных веществ или прекурсоров, совершённую повторно и согласно ст.219,ч.1 УК РМ квалифицировать как организацию или содержание притонов для потребления наркотических или психотропных веществ.

Для назначения наказания суд, согласно положениям ст. 75 УК РМ, принимает во внимание характер и тяжесть совершённого преступления, личность виновного, обстоятельства дела, которые смягчают или отягчают ответственность.

Мачерет А. признал свою вину, искренне раскаивается, ранее был осуждён за похожее преступление, характеризуется удовлетворительно, совершённые преступления не являются тяжёлыми.

Несмотря на изложенные обстоятельства, суд считает, что перевоспитание и исправление обвиняемого Мачерета А. возможно без изолирования от общества, то есть возможно применить условное наказание. На основании изложенного, согласно ст.384-389 суд,

п р и г о в о р и л:

Мачерета Алексея признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.217, ч.2 УК РМ и ст.219, ч. 1 УК РМ, на основании которых назначить следующее наказание:

--согласно ст. 217, ч.2 УК РМ – 5 лет тюремного заключения.

--согласно ст.219, ч.1 УК РМ—1 год тюремного заключения.

Согласно ст.84 УК РМ, поглощением менее строгого наказания более строгим, окончательно Мачерету А. определить наказание 5 лет тюремного заключения.

Согласно ст.84 ч.4 УК РМ к новому назначенному наказанию присоединяется наказание, назначенное Судом Центру мун. Кишинэу от 21.02.2003 и поглощением

менее строгого наказания более строгим окончательно Мачерету А. назначается наказание 5 лет тюремного заключения.

Согласно ст.90УК РМ отсрочить приведение назначенного Мачерету А. наказания в исполнение, установив испытательный срок 1 год

Предварительную меру, назначенную Мачерету А. – арест, отменить и освободить из-под ареста в зале судебного заседания.

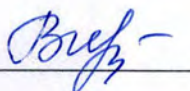
Вещественные материалы, приложенные к делу, уничтожить.

Приговор подлежит обжалованию в Апелляционную палату Кишинэу в течении 10 дней.

Председатель заседания /подпись/

А. Карауш

Переводчик: Бужор Н.



Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (центральное месторасположение)

Подпись переводчика подлинна

И. о. заместителя председателя

Суда Кишинев (центральное месторасположение)





Алёна Мирон

Враховано,
процуровано и
сверлено наметом.
5(пять) листов.

и.о. председателя
суда Кушану

Д.М. Д. Марон

Апр. 7. Мелуца



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Gonza Natalia
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	Ofiter
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Serviciul Tehnologii Informaționale
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 29-03-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. CQ0VC27VGTC6 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013073880545

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013073880545

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013073880545

**Ministerul Afacerilor Interne
al Republicii Moldova**



**Ministry of Internal Affairs
of the Republic of Moldova**

- MACAL19730623 -

CJNG-21-021527 24.03.2021

IDNP:2000001159655

CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR

Persoana identificată prin IDNP 2000001159655 nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova.

Ofiter N. GONZA

Termenul de prescripție al actului juridic este de 3 luni din data eliberării

CONFIDENȚIAL

ATENȚIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011



SERIA/NR: STI-01 586989

Начальнику наркодиспансера - о актуализации - о защите персональных данных.

от инвалида 1-ой группы Мачерет Алексей Артур ИДНП: 2000001159655

Тел. 022-49-22-90 и моб. 079-902- 963

Прошу на основании - представленных сертификатах о устойчивой ремиссии, а также - Сертификата - о снятии с криминологической экспертизы МВД и на основании - необходимости к юридической реабилитации по решению орт 1ра-834/09 от 21.07.2009 года ставшей только возможной - только при переводе с гос. языка на доступный только для инвалида 1-ой группы Мачерет Алексей - согласно сопроводительному письму ставшим доступным - для реализации - юридической реабилитации по решению Верховного Суда от 21.07.2009 года.

Так как - в реестре - Вашего Центра я - продолжаю числиться - наркозависимым - связанным именно с этим решением 1ра-834/09 - о котором в следствии недоступности Мачерет не был легализован и соответственно Закону № 133 - вмешаться - для актуализации персональных данных.

З А К О Н о защите персональных данных №133 от 08.07.2011 Статья 14. Право на вмешательство в отношении персональных данных Любой субъект персональных данных имеет право получать от контролера или обработчика по запросу и безвозмездно: а) исправление, актуализацию, блокирование или удаление персональных данных, обработка которых противоречит настоящему закону, в частности, в связи с неполным или неточным характером данных; В связи с тем, что в полученном Определении Верховного Суда его идентификационном номере № 1 га-834/09 - при выдаче - было найдено - несоответствие - о продолжающемся учёте в наркодиспансере - ставшим препятствием к юридической легализации и публикации - данного документа - прошу - актуализировать - документ - установив - ту же юридическую силу документа - для его дальнейшей публикации и постулирования - в кратчайшие сроки.

Прошу о выдаче карточки - учёта о наркозависимости и удаление из реестра - персональных данных самого Мачерет - как лицо употреблявшего от 21.07.2009 года какие-либо - наркотики.

Прилагаю:

1. Копия сертификата - о несудимости - и удаления - из реестра криминологической экспертизы МВД.
2. Копия сертификата - инвалидности.
3. Копии 2-х сертификатов. - за 2016 и 2018 года Центра.
4. Копия решения 1ра-834/09 и на гос языке реабилитирующее определение.
5. Копия решения 1ра-834/09 и на грус. языке реабилитирующее определение.
6. Сопроводительное письмо, которое согласно пункту 5. делает законным дату от 15.01.2021 года.

Мачерет

23 февраля 2021 года



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
DISPENSARUL REPUBLICAN
DE NARCOLOGIE

str.Pruncul 8
MD – 2011, mun.Chișinău,
Tel.+373 22 29-35-96; +373 22 29-40-91
Fax: +373 22 29-35-96
e-mail:imspdm@mednet.md



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПУБЛИЧНОЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

ул.Прункул № 8
MD – 2011, мун.Кишинэу,
Тел. +373 22 29-35-96; +373 22 29-40-91
Факс. +373 22 29-35-96
e-mail:imspdm@mednet.md

Exp. 02.03.2021 Nr. 01-12/284
La nr. _____ din _____

D-lui Alexei MACERET
mun. Chișinău str. A.Doga Nr.-30 ap. Nr.-38

Stimate domnule MACERET,

Prin prezenta IMSP Dispensarul Republican de Narcologie cu referire la cererea D-voastră din 23.02.2021 vă comunică precum că D-voastră Maceret Alexei Artur a.n.23.07.1973 domiciliat mun. Chișinău str. Andrei Doga Nr.-30 ap. Nr.-38 în conformitate cu actele normative și legislative în vigoare, nu sunteți înregistrat în listele nominale a persoanelor care se confruntă cu problemele narcologice.

Temei: Ordinul MSMPS Nr.-1043 din 18.10.2012 „cu privirea la aprobarea Regulamentului privind depistarea, înregistrarea și evidența persoanelor antrenate în consum de droguri și de alte substanțe psihotrope”.

Cu respect,

Director



Executor: P.Oprea
Tel: 022- 29-36-85

Tudor VASILIEV



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și evidență a populației

Direcția generală acte de identitate

MD-2012. municipiul Chișinău, str. Aleksandr Pușkin, nr. 42, Tel./Fax: +373 22 50 47 66, e-mail: DGA[at]asp.gov.md

nr.

La nr.

1426 n. 1508-18

Date cu caracter personal

Operator: I.P. „Agenția Servicii Publice” IO 0000059

ÎNȘTIINȚARE

cet. MACERET Alexei Artur

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1⁶) litera c) din Legea nr. 273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte cererea dvs. pentru eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova din 19.10.2017 a fost respinsă.

Temeiul respingerii cererii l-a constituit informația furnizată de Secția informație cu caracter penal a Direcției servicii publice și guvernamentale a Serviciului tehnologii informaționale al Ministerului Afacerilor Interne au fost intentate cauze penale:

- a) nr. 2007021224 conform art. 217 al. 2 CP RM;
- b) nr. 2007021027 conform art. 217 al. 2 CP RM;
- c) nr. 2014022871 conform art. 217 al. 2 CP RM;
- d) nr. 2006020792 conform art. 361 al. 2 CP RM;
- e) nr. 2008481099 conform art. 217 al. 2 CP RM;
- f) nr. 2009480067 conform art. 217 al. 2 CP RM;
- g) nr. 2009020125 conform art. 217 al. 2 CP RM.

Pentru soluționarea cererii ulterioare de eliberare a pașaportului, în condițiile prevederilor art. 4 alin. (1⁶); alin. (1⁷) din legea menționată, este necesar de prezentat:

1) hotărârea definitivă și irevocabilă la cauza penală indicată (pentru fiecare cauză penală în parte), în original (în cazul emiterii a unei astfel de hotărâri) în adresa furnizorului de informații (mun. Chișinău, str. Hâncu, 3) sau a autorității emitente a actelor de identitate – (prin intermediul Serviciilor eliberare a actelor de identitate) sau,

2) confirmare eliberată de procurorul care efectuează/conduce urmărirea penală sau de judecătorul care examinează cauza penală nominalizată (pentru fiecare cauză penală în parte), expediată în formă scrisă sau electronică Agenției Servicii Publice (mun. Chișinău, str. Pușkin, 42), ce stabilește că în privința dvs. nu sunt aplicate măsuri preventive.

Cererea repetată pentru eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova se examinează după înlăturarea cauzelor care au generat respingerea cererii precedente.

Suma restituită pentru neprestarea serviciului este de 850 lei (nota de plată 201802025454. MPay 20538180 din 16.06.2018).

Șef al Direcției pașapoarte

Angela NAGRUDNAIA

N 4rh-7/2019

Încheiere

18 decembrie 2019

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana

Instanța compusă din:

Președintele ședinței,

Judecător

Alexandru

Sandu

Grefier

Cristina

Secrieru

Cu participarea: revizuentului *****

Translatorului Penov Serghei

a examinat în ședință publică cererea de revizuire depusă de ***** împotriva istoriei sale penale pe perioada anilor 2006-2008 cauza redistribuită la 08.11.2019

Constată

***** la 25.04.2019 a depus o cerere în instanța de judecată despre revizuirea cauzelor penale pe perioada 2006-2018.

În motivarea poziției sale s-a referit la faptul că a fost judecat ilegal în baza art. 217(2) CP și 219(1) CP(1961), în situația în care tot în aceeași perioadă a fost sancționat contravențional pentru aceleași fapte în cauzele contravenționale 4b-824/2006 și 4b-1409/2006 din 07.11.2006.

În ședința de judecată revizuentul ***** și-a reconfirmat poziția și a precizat că dorește revizuirea sentinței de condamnare a judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău din 08.11.2006 prin care Maceret a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217/2. 219(1) CP(1961), definitiv 5 ani închisoare cu suspendare pe un termen de unu ani.

Suplimentar ***** a indicat că nu dorește revizuirea cauzelor contravenționale 4b-824/2006 și 4b-1409/2006 din 07.11.2006.

Audiind partea, studiind materialele dosarului, instanța consideră necesar de a transfera plângerea la instanța competentă și anume la sediul Buiucani al judecătoriei Chișinău din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 460(1)CPP, procedura de revizuire se deschide în baza cererii adresate procurorului de nivelul instanței care a judecat cauza în fond. În cazul temeiurilor prevăzute la art.458 alin.(3) pct.3) și 4), procedura de revizuire se deschide în baza cererii adresate instanței de judecată care a judecat cauza în primă instanță.

Din considerentele enumerate, ținând cont că ***** nu dorește revizuirea cauzelor contravenționale dar insistă la revizuirea sentinței din 08.11.2006 adoptată de Judecătoria Rîșcani mun. Chișinău, instanța consideră necesar a remite plângerea

revizuentului către judecătorul de drept comun din cadrul sediului Buiucani a judecătoriei Chișinău.

În conformitate cu art. 342, 460 CPP, instanța

Dispune

A remite cererea lui ***** de revizuire a sentinței din 08.11.20006 adoptată de Judecătoria Rîșcani mun. Chișinău prin care ***** a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217(2) și 219(1) CP, prin 84 CP definitiv 5 ani închisoare cu suspendare unu ani, în favoarea instanței de drept comun și anume sediului Buiucani a judecătoriei Chișinău.

Încheierea cu drept de recurs în termen de 15 zile.

Judecător
Sandu

Alexandru



Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității
și Capacității de Muncă

Certificat de încadrare în grad de dizabilitate
seria/nr: C013564402308

Numele: MACERET

Prenumele: ALEXEI

Data nașterii: 23.06.1973

Genul: Bărbat

IDNP: 2000001159655

Domiciliul: MUN.CHIȘINAU SEC.RISCANI SEC.RISCANI str. ANDREI
DOGA nr. 30 bloc. 5 ap. 38

Raportul nr. 1232 din 05 APR. 2021 20

Încadrat în grad de dizabilitate: Sever

Cauza dizabilității: Afecțiune generală

Codul deficienței funcționale de bază:

Determinarea gradului de dizabilitate Repetat
de la 09.03.2021 până la 05.04.2021

Gradul de dizabilitate a fost stabilit pentru perioada
de la 01.03.2021 până la fara termen

Adresarea repetată, pentru determinarea gradului de dizabilitate

Șeful serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate
(nume, prenume, semnătură)

Echipa nr: Echipa 6

Echipa 6 pentru
determinarea gradului
de dizabilitate la
persoanele adulte

Membrii echipei (nume, prenume, semnătură)

Elena Turcuman

Elena Erhan

Oxana Virschi

Valentina Livadari



L.Ș.

Programul individual de reabilitare și incluziune socială se
anexează.

Соглашение об ассоциации
между Европейским Союзом и Европейским сообществом
по атомной энергии и их государствами-членами, с одной
стороны, и Республикой Молдова, с другой стороны

Статья 5

Внешняя политика и политика в сфере безопасности

1. Стороны должны усилить свой диалог и сотрудничество и способствовать постепенному сближению в области внешней политики и политики безопасности, включая Общую политику безопасности и обороны (CSDP), и должны, в частности, рассмотреть вопросы предотвращения конфликтов и управления кризисными ситуациями, региональной стабильности, разоружения, нераспространения, контроля над вооружениями и контроля над экспортом. Сотрудничество должно основываться на общих ценностях и взаимных интересах, и должно быть направлено на усиление стратегического сближения и эффективности, используя двусторонние, международные и региональные форумы.
2. Стороны вновь подтверждают свою приверженность принципам уважения суверенитета и территориальной целостности, неприкосновенности границ и независимости в соответствии с формулировками Устава ООН и Хельсинского заключительного акта 1975 года Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также свою приверженность продвижению этих принципов в своих двусторонних и многосторонних отношениях.

Статья 6

Международный уголовный суд

1. Стороны вновь подтверждают, что наиболее тяжкие преступления, вызывающие обеспокоенность международного сообщества в целом, не должны оставаться безнаказанными, и что их эффективное судебное преследование должно обеспечиваться принятием мер на национальном и международном уровнях, включая Международный уголовный Суд (ICC).
2. Стороны полагают, что создание и эффективное функционирование ICC является важным событием для международного мира и правосудия. Стороны достигают соглашения оказывать поддержку ICC, путем претворения в жизнь Римского статута Международного уголовного суда и связанных с ним документов, уделяя должное внимание сохранению его целостности.

Статья 7

Предотвращение конфликтов и управление кризисными ситуациями

Стороны должны укреплять практическое сотрудничество по предотвращению конфликтов и управлению кризисными ситуациями, в частности имея в виду возможное участие Республики Молдова в осуществляемых ЕС операциях по управлению гражданскими и военными кризисными ситуациями, а также в соответствующих учениях и тренингах, в зависимости от конкретного случая и по возможному приглашению ЕС.

Статья 8

Региональная стабильность

1. Стороны должны наращивать свои совместные усилия с целью способствовать стабильности, безопасности и демократическому развитию в регионе; в частности, они должны сотрудничать в плане мирного урегулирования региональных конфликтов.
2. Стороны повторяют свою приверженность устойчивому решению Приднестровского вопроса, при полном уважении к суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова, а также совместным усилиям по постконфликтному восстановлению региона. Впредь до его разрешения и без ущерба установившемуся формату ведения переговоров, Приднестровский вопрос будет являться одним из центральных на повестке дня политического диалога и сотрудничества между

ГЛАВА 15

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СБЛИЖЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ V

Статья 407

Прогресс в аппроксимации в связанных с торговлей областях

1. Для целей содействия оценки приведения в соответствие, указанной в Статьях 451 и 452 настоящего Соглашения, Молдавского законодательства к праву Союза, в связанных с торговлей областях Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей), Стороны регулярно, и по крайней мере один раз в год, обсуждают прогресс в сближении в соответствии с согласованными сроками, предусмотренными в Главах 3, 4, 5, 6, 8 и 10 из Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения в Комитете Ассоциации в составе по Торговле, как это изложено в Статье 438 (4) настоящего Соглашения, или одним из его Подкомитетов, созданных в соответствии с настоящим Соглашением.

2. По просьбе Союза и для целей такого обсуждения, Республика Молдова представляет Комитету Ассоциации в составе по Торговле или одному из его Подкомитетов, в соответствующих случаях, информацию в письменном виде о ходе сближения и по эффективному осуществлению и обеспечению сближения внутреннего законодательства в связи с соответствующими Главами Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения.

3. Республика Молдова информирует Союз, когда посчитает, что она завершила сближение, предусмотренное в любой из Глав, упомянутых в пункте 1.

Статья 408

Отмена несовместимого внутреннего законодательства

В рамках сближения Республика Молдова должна исключить положения своего внутреннего законодательства или упразднить внутренние практики, которые не согласуются с правом Союза или с ее внутренним законодательством, сближенным с законодательством Союза в связанных с торговлей областях Раздела V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения.

Статья 409

Оценка сближения законодательства в связанных с торговлей областях

1. Оценка Союзом сближения законодательства, предусмотренная в Разделе V (Торговля и вопросы, связанные с торговлей) настоящего Соглашения начинается после того, как Республика Молдова сообщит в Союз в соответствии со Статьей 407 (3) настоящего



Начальнику Судебно- медицинской
экспертизы Молдовы
адрес: мун. Кишинёв, Короленко, 8
от инвалида 1-ой группы - Мачерет Алексей
Артур
адрес: мун. Кишинёв, ул. А.Дога 30 кв. 38
тел. 022-49-22-90 и моб. 079-902-963

Заявление

Прошу в соответствии с статьёй 2 части 4 пункта (с) - Закона № 133
о персональных данных и их трансграничной передачи.

В соответствии с Законом № 133 статьёй 8 - персональные данные -
с ИДНП - получившими обработку и выбывшими из Реестра МВД и
ставшими - объектами международного расследования - согласно
определению 1 ра-834/09 - юридической реабилитации - в
соответствии с Римским Статутом - подлежат только особой
юрисдикции МС ООН.

Так необоснованная задержка с юридической реабилитации - сама
по себе - доказывает - нарушения ст. 5 и ст. 7 Римского Статута -
что доказывает нарушение статьи 17 части 2 того же Статута.

Европейский Суд - не может высказываться по оправдательным
приговорам - национальных судебных инстанций.

Это компетенция МС ООН - согласно Резолюции 40/34 и Римскому
Статуту.

Поэтому ссылки Министерства Юстиции - в основном
ответственного - за данное нарушение и его запросы - о
предоставлении - какой либо информации по делу Мачерет -
недопустимо.

А разглашение - персональных данных особой категории - уголовно
наказуемо.

Поэтому Мачерет обращается к Вам - об обработке персональных
данных в качестве - ранее сделанной Вами обработки копия
прилагается.

В соответствии с Законом № 133 - обработку обязан провести
Контролёр - отдав распоряжение исполнителю по первому
требованию и письменному заявлению - физического лица - чьи
персональные данные - запрошены в обработку на их актуализацию
письменно - бесплатно и безвозмездно

Мачерет просит и предоставляет это письменное заявление дав своё

согласие на их обработку:

1. Копия ранее сделанной Суд мед экспертизы.
2. Копия изменения степени инвалидного - сертификат об инвалидности 1-ой степени.
3. Данные лабораторного исследования - по патогену в 2009 - 2011 года.
4. Решение 1ра-834/09 и сопроводительное письмо - когда стало только понятным - а значит вступило в действие - право напрямую обратиться к Международному Пакту о гражданских и политических правах - на единственно доступном для Мачерет - русском языке дата от 15.01.2021 года.
5. Сертификат - о выбывании из реестра криминологической экспертизы МВД - по факту предоставления только решения без сопроводительного письма - на русском языке.

Прошу внести в специальный реестр - эти важные юридические документы - и актуализировать судебно - медицинскую экспертизу проводимую Мачерет - ранее.

Прилагаются - только копии - в следствии их обработки и апостилирования для консульской передачи - в МС ООН - в государство Нидерланды - города Гааги - через иностранное посольство (конфинденциально).

Прошу принять копии и проверив их подлинность - через заданные запросу по предоставленным копиям - и актуализировать - судебно-медицинскую экспертизу - в установленные законом сроки.

Мачерет  -

Начальнику Судебно- медицинской
экспертизы Молдовы
адрес: мун. Кишинёв, Короленко, 8
от инвалида 1-ой группы - Мачерет Алексей
адрес: мун. Кишинёв, ул. А. Дога 30 кв. 38
тел. 022-49-22-90 и моб. 079-902-963
IDNP:2000001159655

Заявление

Пользуясь законным правом в соответствии Законом о
защите персональных данных № 133 от 08.07.2011 -
обращаясь к Судебной - медицинской экспертизе на
основании этого Закона и его статьи:

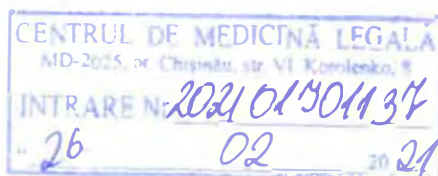
Статья 14. Право на вмешательство в отношении
персональных данных, когда

Любой субъект персональных данных имеет право получать
от контролера или обработчика по запросу и безвозмездно:

а) исправление, актуализацию, блокирование или удаление
персональных данных, обработка которых противоречит
настоящему закону, в частности, в связи с неполным или
неточным характером данных.

Прошу установить имеющий - уже международное -
материальное значение по юридической ответственности.
Компетенция Судебной - медицинской экспертизы - в
установлении факта материального и строго медицинского
значения одновременно имеющего правоспособность быть
доказательством в суде - как безусловного факта.

В соответствии с Законом № 133 и его целям статье 2 части
4 пункта (с) - для трансграничной передачи в МС ООН или
МУС ООН.



Мачерет просит - установить согласно представленному юридическим - решениям судов и медицинским заключениям - установления следующих фактов:

- 1) Установления датой - от 03.02.2009 года установив дату приговора № 1а-42/09 - Апелляционной Палаты мун. Кишинёва Или прекращение - правоспособности Министерства Здравоохранения - отвечать за жизнь и здоровье - осужденного лица.

Согласно порядку предусмотренному Исполнительным Кодексом РМ и Приказам Министерства Юстиции в пенитенциарных учреждениях. Установив - только правоспособность Судов и Министерства Юстиции - согласно гуманитарному закону.

- 2) Установления датой Определения 1ра-834/09 Верховного Суда РМ и датой его вынесения от 21.07.2009 года - *об немедленном освобождении прямо в зале Верховного Суда - из-под стражи с вынесением в Определении «отсутствия состава преступления»,*

Согласно оправдательному приговору - прекращает действовать порядок предусмотренный Исполнительным Кодексом РМ и Приказам Министерства Юстиции в пенитенциарных учреждениях. И обратно возникает установленные Конституцией - правоотношения и соответственно юридическая ответственность Министерства Здравоохранения и лица ранее осужденного лица - с учётом оправдательного приговора - с момента возникновения - или обращения в любое медицинское

учреждение связанному с установлением состояния здоровья или установлением диагноза.

Установив - таким образом первым обращением в рамках правоотношений между оправданным лицом - как имеющего юридическую правоспособность - быть Истцом в случае, если нарушены его гражданские права - в гражданских судах Молдовы.

Согласно - представленному оригиналу - установив дату такого обращения согласно первому после начала действия приговора от 1а-42/09 от 03.02.2009 года и оправдательного Определения от 21.07.2009 года - по правосубъектности - врачу специалисту от Министерства Здравоохранения. Специалист не должен быть связан контрактами с Министерством Юстиции или иметь правоспособность выносить вопреки им - диагноз:

Согласно представленному - оригиналу - и мокрой печати, принятой в национальном законодательстве - правоспособной вместе с подписью лица - его квалификацией и специализацией установив - дату и диагноз:

1. Профессор Мунтяну - законность его заключения - печати и подписи - установившего дату и диагноз от 21.09.2009 года.
2. Профессор Мунтяну - его подписи и связанным датам от 06.03.2019 года и заключению от 02.04.2019 года - законность его заключения - его подписи и копии основанной только на его заключении окончательного диагноза.

Мачерет - представляет каждый из документов - ка уже ранее представленный и прошедший проверку - на подлинность Комиссиями Мин Здрава Молдовы при определении степени его инвалидности - первой группы.

Поскольку - Министерство Юстиции в целях избежать материальной и юридической правовой ответственности - за осуждение юридически невиновного Мачерет - применив к нему - Уголовный Закон или согласно Римскому Праву - казнь.

В отношении Мачерет - действовала Резолюция 40/34 ООН - а вследствие неисполнения обязательств по ней - в сторону ухудшения положений лица и применений, запрещенного до исполнения юридической реабилитации - Уголовного Закона. что означает что допустимо и действует юрисдикционные правила и нормы регулируемые - Римским Статутом.

Как ранее было заявлено - передача - персональных данных физического лица - выбывшего из реестра МВД - криминологической экспертизы - согласно статье 2 Закона № 133 и его части 2 пункта (с) - имеет обязательность о не разглашении и передачи третьим лицам - а только МС ООН и его Прокурору - согласно правилам Консульской трансграничной передачи - а не простому Апостиллю - 1961 года - как не обеспечивающего правила безопасности персональных данных связанных с нарушениями статьи 5, 7 и 8 Римского Статута. И их разглашение - приводит к обязательной уголовной ответственности подсудной только МУС - Международному Уголовному Суду - не зависимому от географического расположения и политического устройства государства, в котором он может находиться.

Поэтому предупредив - последствия международной уголовной ответственности - в отношении - его персональных данных - передаёт - оригинальные заключения профессора Мунтяну - С МОКРЫМИ ПЕЧАТЯМИ И ЕГО ПОДПИСЯМИ.

1. Мунтяну - 2009 год

2. Мунтяну - 2019 год

Копии медицинского заключения - основанного и связанного с его заключением - оригинальные результаты - компьютерных томограммы и рентгеновских снимком. А также оригинальных - результатов бактериологической экспертизы сделанных проб и результатов посевов - представленных резистентных карт.

С целью исключить - намеренные вмешательства - путём «контактирования» или заключаемых контрактов Министерства Юстиции с врачами Мин здрава - путём их подкупа и прямых угроз - подделывавших диагноз - полученного заболевания в условиях и в промежутки от 03.02.2009 года и до 21.07.2009 года - заболевшего Мачерет - согласно Определению Верховного Суда, он оказался юридически невиновным - прилагая:

1. Приговор - 1а/42/09

2. Определения - 1ра/834/09

В целях - недопущения оставления безнаказанным нарушений статей 5 и 7 Римского Статута и актуализации персональных данных, связанных со здоровьем:

1. Резистентные оригинальные карты.

2. Компьютерные томограммы, представленные как результирующее заключение - начала Мунтяну - 2009 год и подтверждаемые - в 2019 года Мунтяну.
3. Сертификатами о том, что Мачерет мог состоять и не состоит на учёте в Наркодиспансере - не без участия третьих лиц.
4. Сертификатами - о наличии церебрального токсоплазмоза - что делало дальнейшее уголовное преследование - лица до его юридической реабилитации - в нарушении Приказа № 331 - самого Министерства Юстиции - 5 и 7 Римского Статута.

P.S.

Мачерет - просит в рамках актуализации и на правах - субъекта права - А^ктора.

Международный Суд ООН - отличается от Межамериканского и Европейского Судов - и их географического и политического положений относительно Оси.

И может исполняться только исключительно в отношении Статутов - регулируемого - Уставом ООН - его Резолюций, Конвенций и Деклараций.

Поскольку в Межамериканском и Европейском Судах - заложен принцип:

Закон считается действительным до тех пор, пока не противоречит - любым положениям Резолюций, Конвенций и Деклараций ООН - и согласно действующему Уставу. Таким образом служит и определяет - положение Оси или как источник Верховенства Закона в мире

Мачерет



Применение - регулируемое только статьёй 135
Конституции РМ.

В строгом соответствии с Уставом ООН - принципа *Erga Omnes* - (для всех - без исключений).

Резолюция 40/34 - строго обязательна для всех.

Соблюдения - которой регулируют Венские Конвенции 1969 года - о действии международных договоров в отношениях государств или Статута.

Исключительной форме правоотношений:

1. Статута или государства, когда:
2. А) КТОРа или физического лицо - наделённое правосубъектностью - правоспособного выступать в МС ООН в отношении - буквального применения Венских Конвенций 1969 года.

В связи с оправдательным решением - Верховного Суда от 21.07.2009 год Когда после фактически уже отбытых 6-ти месяцев и 26 дней - с применением максимально жёсткого наказания: «особого и строгого» режима наказания .

Заканчивая P.S.

делая аудиозапись и передаёт под роспись - и печать - Суд Мед
Экспертизе РМ - согласно списку на странице 9

Роспись ответственного за документы лица - представляющего Судебно - медицинскую экспертизу: представлено номером и печатью Суд мед - самого документа: от 26.02.21 № 202101J001137

Подпись подателя документов для их легализации - для их
медицинской экспертизы

Подпись 

СПИСОК

- 1 Копия первоначального заявления на актуализацию: № 202101200632. ✓
2. Заключение от 21.09.2009 года - профессора Мунтяну - установившего диагноз и впервые обследовавшего Мачерет ✓
3. Приговор 1а-42/09 от 03.02.2009 года - прекративший - исполнение обязательств в отношении действий Закона от 28 марта 1995 года №411-ХІІІ и статьи 47 Конституции. ✓
4. Определения - 1ра- 834/09 от 21.07.2009 года - статья 120 КРМ - Закон от 28 марта 1995 года №411-ХІІІ и статьи 53 и 47 Конституции.
- 2 + 5. Заключение от 06.03.2019 года - профессора Мунтяну - установившего диагноз по заболеванию - возникшему - в промежуток от 03.02.2009 года до 21.09.2009 года и - как потерянного органа и новый диагноз - исключая определение "верхней челюсти" - (абсолютная - утрата этого органа) - дата констатации от 02.04.2019 года.
6. Сертификат - от 18.07.2016 года - о снятии с наркологического учёта - как пациента с тяжёлыми заболеваниями и об отмене приговора № 1а-42/09 определением № 1ра-834/09 от 21.07.2009 года и указного в приговоре принудительного лечения.
7. Сертификат - от 15.08.2018 года - о окончательном снятии с учёта - как пациента с тяжёлыми заболеваниями и узнавшим ранее об отмене приговора 1а-42/09 - определением № 1ра-834/09 от 21.07.2009 года.
8. Сертификат - от 26.11.2012 года - о приобретенном токсоплазмозе - запрошенным с инфекционной больницы "Тома Чорба.
9. Сертификат - от 12.10. 2012 года - о приобретенном токсоплазмозе - запрошенным с инфекционной больницы "Тома Чорба
10. Нотариально заверенная копия - решения Суда Рышкановка - об освобождении Мачерет - как тяжелобольного - в соответствии с сертификатом от 26.11.2012 года - по статье 95 УКРМ о токсоплазмозом энцефалите входящего в список тяжелых заболеваний - согласно Приказу № 331 МЮ.
11. Заключение по компьютерным томограммам - за период от 04.10.2011 года по 2 апреля 2019 года по обзорным снимкам - до полной потери костной ткани составляющей ранее:
 - а) верхнюю челюсть,
 - б) составляющих в ротовой полости костей - нёба
 - в) части лицевых костейВ совокупности составляющих части образующие узнаваемые черты человеческого лица или "неизгладимым его обезображиванием" .
- 2 + 12. Панорамный снимок сделанный от 17.02.2021 года и два рентгеновских - датированных тем же числом - став спорным - в определении по немедленной госпитализации в период пандемии - имеющий невозможность сделать операции вышедшие за рамки челюстно лицевой хирургии - в область нейрохирургии - уже с 2019 года - установленного профессором Мунтяну - необходимость обязательной госпитализации и невозможность операций в следствии отсутствия необходимых материальных ресурсов - чтобы гарантировать жизнь пациенту.
13. Сертификат о приобретённой эпилепсии связанной с церебральным токсоплазмозом.
14. Сертификат об инвалидности.
15. Сертификат о выбывании с реестра криминологической экспертизы - копия
16. Мед карточка № 1
17. Мед карточка № 2
18. Снимки за 2009 - 2013 года (от 26.02.21 № 202101J001137 - от руки).
19. Резистентные карты - патогена - результаты действий антибиотиков - на посев (от 26.02.21 № 202101J001137 - от руки).

ДЛЯ АКТУАЛИЗАЦИИ И ЦЕЛЯМ СТАТЬИ 2 ЧАСТИ 4 ПУНКТА (с) - ПРИЛАГАЮТСЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ:

20. Зарегистрированная копия с мокрой гербовой печатью Специальной Медицинской комиссии - National Council for Disability and Work Ability Assessment или Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă - за 2019 год.
21. APOSTILE Сертификат о снятия с учёта Регистра МВД - криминалистической и криминологической экспертизы (СОГЛАСНО предъявленной на русском языке DECIZE № 1ра-834/09 и - без сопроводительного письма - от 30.12.2020 года).
22. Сопроводительное письмо - получения приговора Суда сектор Центр - применения пыток к Мачерет - установившему - неприменимость к делу по юридической реабилитации - течений любых сроков - давности - согласно Римскому Статуту.
23. APOSTILE подтверждающий право для трансграничной консульской передачи в МС ООН всех материалов - включая проводимую Судебно - медицинскую экспертизу.

Согласно - ИЗЪЯТЫМ из списка к ЗАЯВЛЕНИЮ от 26.02.21 № 202101J001137 под номерами и пунктам

:

16. № 1 медицинской карты для: Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă за 2013 - 2017 и 2018 годы - была возвращена 2 марта 2021 года.

17. № 2 медицинской карты для Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă за 2018- 2021 годы- была изъята 1 марта 2021 года и будет возвращена после прохождения комиссии Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă от 09..03.2021 - для актуализации - группы инвалидности. В соответствии с Законом о защите персональных данных № 133 от 08.07.2011первой В соответствии с Законом о защите персональных данных № 133 от 08.07.2011:

Статье 14, когда: - Любой субъект персональных данных имеет право получать от контролера или обработчика по запросу и безвозмездно:

а) исправление, актуализацию, блокирование или удаление персональных данных, обработка которых противоречит настоящему закону, в частности, в связи с неполным или неточным характером.

Прошу Контролёра отдать в обработку прилагаемые:

1. Для внесения изменений в зарегистрированное заявление от 26.02.21 № 202101J001137 "без подписи " - на страницу 8 - по списку - представленных оригинальными - "мокрыми" - подписями и оригинальными гербовыми печатями - когда обязательная подпись - а рядом должна быть указана - должность и инициалы. Старая редакция - без соответствующей подписи - делает невозможным - доказать в суде - законность самой актуализации В новой редакции согласно ответам - ответственных и аудио записанным ответам - новая редакция - ссылаясь на их слова и печать - делает приемлимыми

Начальнику Судебно- медицинской
экспертизы Молдовы
адрес: мун. Кишинёв, ул. Короленко, 8
от инвалида 1-ой группы - Мачерет Алексей
адрес: мун. Кишинёв, ул. А. Дога 30 кв. 38
тел. 022-49-22-90 и моб. 079-902-963
IDNP:2000001159655

**Заявление к Судебной - медицинской экспертизе в
соответствии с Законом о защите персональных данных № 133 от 08.07.2011**

Мачерет обращается к контролёру и обработчику, согласно Закону о защите персональных данных № 133 от 08.07.2011:

Статье 14, когда:

Любой субъект персональных данных имеет право получать от контролера или обработчика по запросу и безвозмездно:

а) исправление, актуализацию, блокирование или удаление персональных данных, обработка которых противоречит настоящему закону, в частности, в связи с неполным или неточным характером.

Необходимым условием согласно Закону № 133 от 08.07.2011 для получения безвозмездной обработки - стала актуализация сделанной - и физически оплаченной в 2016 году - через кассу - в размере - 1150 лей
Целью обращения в 2016 году - стала тяжкое увечье и непоправимый вред здоровью Мачерет - освобождённого - по статье 95 УК РМ - тяжелобольным - согласно Приказу № 331 МЮ.

Согласно Закону о Министерстве Юстиции от 2014 года и Приказу МЮ № 331- было обязано было оплатить все этапы лечения в государстве - Израиль и - включая его родных их проживание в период реабилитации.

От 05.02.21 № 202101J00692 - и от 26.02.21 № 202101J001137 - Вашим - Контролёром -были обработаны - следующие решения судов:

1. Приговор сектор Центр № 1-568/98 - приговор только полученный и тщательно скрываемый 33 года и полученного только впервые от 11.02.2021 года - только перевод -(приговор не получен до сих пор на гос. языке) и
2. Оправдательное определение Верховного Суда - - вместе с сопроводительным письмом -получивший копию пер вода - чтобы понять - чем он является и имеет силу оправдательного приговора только от 15.01.2021 года.
3. Нотариально заверенный приговор Суда Рышкановка на гос. языке - доказывающий освобождение тяжелобольным согласно статье 95 УК РМ - 2013 года.
4. Два ответа Суда сектор Чеканы:
 - а. Ответ на запрос о судах за период от 2007 по 2008
 - б. Ответ на запрос о судах за период от 2008 по 2010

Согласно первому ЗАЯВЛЕНИЮ от 26.02.21 № 202101J001137 - СПИСОК БЫЛ ДОПОЛНЕН ДО - ПИСАННЫМИ ОТ РУКИ ШАРИКОВОЙ РУЧКОЙ ПЕЧАТАЕТСЯ ПУНКТЫ : (18.) И (19.)п18. 19. Страницу 8 номера № 16 и № 17 и прикладывая для актуализации:присвоив ему - уголовную ответственность или "судимость".

Мачерет был арестован в 2011 году - когда должно было исполняться - решение Верховного Суда - освобождён по статье 95 УК РМ - имеющей последствием - не судимость Мачерет обратился через консульство Израиля - лишив его свободы на 8 месяцев изменив.

Согласно заявлению от 05.02.21 № 202101J00692 - была заявлена актуализация Судебно -медицинской экспертизы

Для этого для обработки персональных данных под номером № 202101J001137 и даты - от 26.02.21 был задан - печатный список. И два пункта были дописаны от руки:

18. Снимки за 2009 - 2013 года (от 26.02.21 № 202101J001137 - от руки).

19. Резистентные карты - патогена - результаты действий антибиотиков - на посев (от 26.02.21 № 202101J001137 - от руки).

Согласно списку от 26.02.21 № 202101J001137 от 09.03.2021 года был -

Заявление:

№ 21 - по № 24 - были представлены позже - указанной на титульном листе дат и будут представлены - согласно сопроводительному письму и печати на ней только от 09.03.2021 года - зарегистрированные - мокрой печатью с тем же номером - от юриста Суд. Мед.

Экспертизы

№ 16 и № 17 - будут зарегистрированы и забраны на время - для прохождения - Специальной Медицинской комиссии - National Council for Disability and Work Ability Assessment или Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă. Таким образом законность группы инвалидности - по первой группе и сопутствующих ей диагнозов представленных мед. картами Министерства Здравоохранения под номерами: № 16 и № 17 или состояние здоровья - пациента Мачерет за период от 2013 - по 2021 года. Назначенная комиссия таким образом будет согласована вместе с результатом: - Национального центра National Council for Disability and Work Ability Assessment или Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă - за 2021 год.

Юридически - все затраты - согласно Гражданскому и Процессуальным Кодексами - статьи 1405 -1406, а также представленными Оправдательным Определением № 1ра-834/09 ВС и Приговором № 1-568/98 - по жертве пыток и лица подлежащего обязательной юридической реабилитации.

Согласно Конституции РМ - статье 53 - когда не соблюдались статьи 4 и 8 Конституции - материальные обязательства - возмещение всех расходов - лежит на Министерстве Финансов РМ.

Мин. Фин от .Статута - Должник и Мачерет в качестве А"ктора - Кредитор.

Позже Мин. Фин налагает регрессивный иск на виновных согласно закону.

Начальнику Судебно- медицинской
экспертизы Молдовы
адрес: мун. Кишинёв, ул. Короленко, 8
от инвалида 1-ой группы - Мачерет Алексей
адрес: мун. Кишинёв, ул. А. Дога 30 кв. 38
тел. 022-49-22-90 и моб. 079-902-963
ПЖР:2000001159655

Заявление к Судебной - медицинской экспертизе в соответствии с Законом о защите персональных данных № 133 от 08.07.2011

Мачерет обращается к контролёру и обработчику, согласно Закону о защите персональных данных № 133 от 08.07.2011:

Статье 14, когда:

Любой субъект персональных данных имеет право получать от контролера и обработчика по запросу и безвозмездно:

а) исправление, актуализацию, блокирование или удаление персональных данных, обработка которых противоречит настоящему закону, в частности, в связи с неполным или неточным характером.

Необходимым условием согласно Закону № 133 от 08.07.2011 для получения безвозмездной обработки - актуализация сделанным ранее экспертиз по обращению:

1. **По пыткам** в 1997 году что подтверждает приговор Суда сектор Центр № 1-568/98 как и обращение именно освидетельствования в Суд Мед Экспертизе - именно руководствуясь «поверхностным» освидетельствованием и смог состояться суд. Суд в 1998 году - скрыв от жертвы место и время - судебного разбирательства. Оставив не просто безнаказанным — это согласно статье 5 и 7 Римского Статута - преступление. Но таким образом - приведя во власть - пытавших его фигурантов.
- a. **Пытки** и их применение в 1997 году - были озвучены и внесены в протокол Суда сектор Центр. Судебное расследование - не могло состояться из-за прямого вмешательства виновных - в пытках лиц.
- b. **Согласно международному Римскому Праву,** Суд не может быть законным - если нарушены статьи 5 и статьи 7 - а виновные лица не были наказаны судом, а жертва не получила материальное возмещение.
- c. Жертва пыток не может просить суд - «простить» пытки или отозвать своё заявление - если следствие - доказало применение принуждений, связанных с бесчеловечным обращением и страданий от официального лица.
- d. Только лицо - выступавшее в официальном качестве - может быть установлено виновным в пытках - в мирное и военное время.
- e. Суд, проведённый в отсутствии жертвы - установив - термин «пытка» - мог потребовать только расследования и дополнительных материалов, если жертва - не могла быть представлена в суде - через своего представителя. И в противном случае

только приостановить уголовное преследование - а не прекратить.

- f. Выносить приговор - игнорирующий пытку - установленный судом - суд не имел права - даже в случае, если жертва стала бы утверждать в суде, что сама совершила преступление в нарушении статьи 5 и статьи 7 Римского Статута.
- g. Поэтому установленное Судом - как «пытка» делает - любое другое расследование - исключением того, чтобы пытка осталось - наказанной.
- h. Суд не мог ссылаться ни на одно из показаний Мачерет, когда следователями прокуратуры - вместо Суда передали результаты расследования - виновному органу МВД.

Именно поэтому лицу, выступавшему в официальном качестве - превышение и злоупотребление служебным положением - стало - началом нарушения.

Нарушения - не имеющего срока давности оставив других пытавших на своих должностях и при этом - имевших карьерный рост - преступлением.

- 2. 2016 году: обращение именно в Суд Мед Экспертизу сделанной и оплаченной - через кассу - в размере - 1150 лей

Целью обращения в 2016 году - стала тяжкое увечье и непоправимый вред здоровью Мачерет - освобождённого - по статье 95 УК РМ - тяжелобольным - согласно Приказу №331 МЮ.

Согласно Закону о Министерстве Юстиции от 2014 года и Приказу МЮ № 331- именно оно было обязано было оплатить все этапы лечения в государстве - Израиль и - включая расходы родных: его и их проживание в период реабилитации.

От 05.02.21 № 202101J00692 - и от 26.02.21 № 202101J001137 - Вам как - Контролёру - переданы сначала копии - а затем согласно требованию - оригиналы с мокрыми печатями и мокрыми подписями - медицинские документы - и включительно - решения судов, которые могли иметь отношение к медицинскому освидетельствованию и обработке персональных данных согласно заявленным - были обработаны - следующие решения судов:

- 1. Приговор сектор Центр № 1-568/98 - приговор только полученный и тщательно скрываемый 33 года и полученного только впервые от 11.02.2021 года - только перевод - (приговор не получен до сих пор на гос. языке) и согласно этому решению - просил установить - дату обращения в суд мед экспертизу в 1997 году.
- 2. Оправдательное определение Верховного Суда - № 1ра-834/09 - вместе с сопроводительным письмом -получивший копию перевода - чтобы понять - что Определение имеет силу оправдательного приговора только от 15.01.2021 года.
- 3. Нотариально заверенный приговор Суда Рышкановка на гос. языке - доказывающий осуждение тяжело заболевшего в условиях наказания в 2009 года - лицо в отношении которого должно было исполняться другое решение 1ра-834/09, а не освобождение тяжелобольным согласно статье 95 УК РМ -2013 года.
- 4. Два ответа Суда сектор Чеканы:
 - a. Ответ на запрос о судах за период от 2007 по 2008
 - b. Ответ на запрос о судах за период от 2008 по 2010
- 5. Первый правильно установленный диагноз по обращению к врачу с оригинальной печатью и инициалами профессора Мунтяну с его уникальной подписью в 2009 году.
- 6. Последний диагноз установившего в первый раз правильно установленный с

оригинальной печатью и инициалами профессора Мунтяну с его уникальной подписью уже в 2019 году

7. снимок 2021 года - наглядно доказывающий правильность диагноза Мунтяну.
8. Сертификаты с гербовыми печатями - доказывающий - тяжелое заболевание токсоплазмоз - делающий все остальные - заболевания особо опасными - для пациента на фоне токсоплазмоза и только эта болезнь - стала единственной причиной развития других болезней иначе называемым «фоном».
9. Сертификат о наличии - эпилепсии - и причиной её развития - фоном токсоплазмоз.
10. Сертификат из Наркодиспансера - о снятии с учёта начиная с 2015 года и окончательного выбывания из «списка - наркозависимыми» с 2016 году.
11. Ну и наконец резистентные карты - доказывающие - что в 2010 году - лаборатория - выделила устойчивый патоген - причина - поставленного диагноза - профессора Мунтяну.
12. Ну и наконец - установив - развитие тяжелой инвалидности - где не мог быть «наркотический фон» - а только токсоплазмоз и продажность профессора Кожокарь и Радзикевиц - заменивших - «фон» токсоплазмоза - на фон «наркотический».
13. Что и стало причиной тяжкого увечья и инвалидности - на фоне - «диагнозов» ставших исполняться вопреки Оправдательному Определению Верховного Суда и того, что изначально начиная с 1997 года - преследовался - Виктим как жертва пыток.
14. Доказательство - неверного диагноза - профессора Кожокарь - заключившего - «контракт» с Министерством Юстиции - заинтересованного - в отсутствии - выплат по 1997 году и 2009 году - из расчёта - что осуждение жертвы пыток - является преступлением. Где независимо от экономического благополучия - Статут должен выплачивать - 450 евро - за сутки проведённого Виктим в Общем режиме или КПЗ и 925 Евро - за реально проведённый день в условиях когда - применялось более суровое наказание только от 925 евро.
15. Если физическое лицо может законно только доказать нарушение статьи Римского Статута и одновременное несоблюдение Резолюции 40/34 ООН.
16. Поэтому обращение в 2016 году как связанное с лишением свободы Виктим и лицо подлежащее по определению Верховного Суда - юридической реабилитации.
17. Всё это не в ущерб истине - стало настоящей причиной обращения в суд мед экспертизу по адресу: Мун. Кишинёв, Короленко, 8

Мачерет 

ALEXEI MACERET

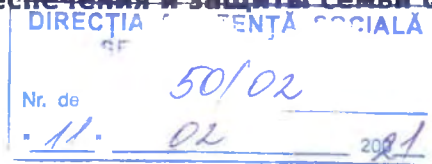
Муниципий Кишинэу, Сектор Рышкань, str.ANDREI DOGA 30 < ap.38

Управление социального обеспечения и защиты семьи сектора Рышкань

Тел. 22 213876

bd. Gr. Vieru 17

Дата: 08.02.2021



Тема: **Решение на заявление о предоставлении социального пособия**

Заявление №.: **A013597800050**

Это важный документ, сохраните его для справок

Управление социального обеспечения и защиты семьи сектора Рышкань рассмотрел(о) Ваше заявление о предоставлении социального пособия и решил(о), что **Вы имеете право на социальное пособие в размере 65.15 леев в месяц.**

- Пособие будет Вам выплачиваться с **08.02.2021**
- Ваше месячное пособие будет выплачиваться до **31.01.2022** либо до появления каких-либо изменений в представленной информации о Вас и Вашей семье в поддержку заявления о предоставлении социального пособия.
- В месяц последней выплаты у вас есть право **подать повторное заявление на предоставления социального пособия**, для того чтобы рассмотреть дальнейшую возможность получать социальное пособие. Для этого Вам необходимо связаться с социальным ассистентом и заполнить новое заявление. Управление социального обеспечения и защиты семьи сектора Рышкань сообщит Вам о принятом решении.

Кроме того, Управление социального обеспечения и защиты семьи сектора Рышкань решил(о), что у вас есть право на пособие на холодный период года, в размере **500.00 леев в месяц**. Данное пособие выплачивается только в течении отопительного сезона.

- Пособие будет Вам выплачиваться с : **01 februarie 2021**
- Выплаты будут производиться за: **februarie 2021, martie 2021, noiembrie 2021, decembrie 2021, ianuarie 2022**
- Эти выплаты будут производиться только в случае, если вам выплачивается социальное пособие в течение этих месяцев, что означает, что если выплата социального пособия прекращается, то и выплаты пособия на холодный период года также прекращаются.

Выплаты будут осуществляться посредством „Poșta Moldovei” или выбранного Вами поставщика платежных услуг, и Вы должны будете обратиться в ближайший филиал/представительство либо к социальному ассистенту за информацией о порядке выплаты пособия. Осуществление выплат начнется в кратчайшие сроки, включая все накопленные суммы задолженностей, установленные с первого месяца.

Также важно что в случае если произойдут какие-либо изменения в указанной информации, Вы должны будете в 10-тидневный срок известить о них Управление социального обеспечения и защиты семьи сектора Рышкань. Если выяснится, что указанная Вами в заявлении информация неверная или неполная или что Вы не проинформировали об изменениях в Ваших данных, выплата социального пособия будет прекращена, а Вы должны будете вернуть сумму денег, полученную не по праву.

Если Вы не согласны с данным решением, Вы имеете право обжаловать его в порядке, установленном законодательством.

За дополнительной информацией обращайтесь в Управление социального обеспечения и защиты семьи сектора Рышкань, и/или звоните по вышеуказанному номеру телефона.

С уважением,

Natalia Dubița

Начальник, Управление социального обеспечения и защиты семьи сектора Рышкань



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении структуры Генеральной прокуратуры

N 77 от 04.05.2010

Мониторул Официал N 78-80/227 от 21.05.2010

*** * ***

На основании статей 22 и 27 Закона о Прокуратуре № 294-XVI от 25 декабря 2008 года

Парламент принимает настоящее постановление.

Ст.1. – Утвердить следующую структуру Генеральной прокуратуры:

Генеральный прокурор

Первый заместитель Генерального прокурора

Заместители Генерального прокурора

Аппарат Генерального прокурора

Управление осуществления уголовного преследования и руководства им

Управление контроля за уголовным преследованием и методической помощи

Судебное управление

Управление общих расследований

Управление финансов и материально-технического обеспечения

Отдел по борьбе с торговлей людьми

Отдел по борьбе с пытками

Отдел информационных технологий и расследования преступлений в области информатики

Отдел по контролю за оперативно-розыскной деятельностью и обеспечению режима секретности

Отдел внутренней безопасности

Отдел кадров

Прокуроры по особым поручениям.

Ст.2. – Генеральный прокурор определяет внутреннюю организацию Генеральной прокуратуры в соответствии с утвержденной структурой.

Ст.3. – Признать утратившим силу Постановление Парламента об утверждении организационной структуры центрального аппарата Генеральной прокуратуры № 236-XV от 8 июля 2004 года.

Ст.4. – Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

Михай ГИМПУ

Кишинэу, 4 мая 2010 г.

№ 77.

Постановления Парламента

77/04.05.2010 Постановление об утверждении структуры Генеральной прокуратуры //Мониторул Официал 78-80/227, 21.05.2010



International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

Distr.: General
5 May 2017

Original: English

Committee on the Elimination of Racial Discrimination Ninety-second session

Summary record of the 2522nd meeting

Held at the Palais Wilson, Geneva, on Wednesday, 26 April 2017, at 3 p.m.

Chair: Ms. Crickley

Contents

Consideration of reports, comments and information submitted by States parties under
article 9 of the Convention (*continued*)

Combined tenth and eleventh periodic reports of the Republic of

Moldova

This record is subject to correction. Corrections should be set forth in a memorandum and also incorporated in a copy of the record. They should be sent within one week of the date of the present record to the Documents Management Section (DMS-DCM@un.org).

Any corrected records of the public meetings of the Committee at this session will be reissued for technical reasons after the end of the session.

GE.17-06931 (E) 040517 050517

The meeting was called to order at 3.05 p.m.

Consideration of reports, comments and information submitted by States parties under article 9 of the Convention *(continued)*

Combined tenth and eleventh periodic reports of the Republic of Moldova (CERD/C/MDA/10-11 and CERD/C/MDA/Q/10-11)

1. *At the invitation of the Chair, the delegation of the Republic of Moldova took places at the Committee table.*

2. **Ms. Petuhov** (Republic of Moldova), introducing the combined tenth and eleventh periodic reports of the Republic of Moldova (CERD/C/MDA/10-11), said that between 2011 and 2015 her country had made progress in combating racial discrimination and in upholding the rights of ethnic minorities. The Republic of Moldova had a long tradition of peaceful coexistence and mutual understanding between its diverse ethnic groups; consequently, crimes based on racial and ethnic hatred were rare and discrimination and prejudice on the grounds of race or ethnic, religious or linguistic identity did not represent a systemic problem. The State opposed practices such as segregation and apartheid, and there were no organizations or political parties that promoted racial discrimination or incitement to racial hatred. As a democratic State and a member of the United Nations, the Council of Europe and the Organization for Security and Cooperation in Europe, the Republic of Moldova supported the principles of equality, equal opportunity and non-discrimination and guaranteed the basic rights and freedoms of all citizens. Hatred, intolerance, xenophobia and anti-Semitism were not permitted.

3. The Government had recently announced the findings of the national census of May 2014, which, despite some coverage limitations, had yielded valuable information — voluntarily provided by a large majority of respondents — on ethnicity, religion, native language and language of daily use. Moldovans made up the majority of the population of 2,804,801 (75.1 per cent). Other ethnic groups included Romanians (7.0 per cent), Ukrainians (6.6 per cent), Gagauz (4.6 per cent), Russians (4.1 per cent), Bulgarians (1.9 per cent) and Roma (0.3 per cent). The main mother-tongue languages were Moldovan (56.7 per cent), Romanian (23.5 per cent) and Russian (9.7 per cent), followed by Gagauz (4.2 per cent), Ukrainian (3.9 per cent) and Bulgarian (1.5 per cent). The main languages of habitual use were Moldovan (54.6 per cent), Romanian (24.0 per cent) and Russian (14.5 per cent), again followed by Gagauz, Ukrainian and Bulgarian.

4. In recent years, the country had achieved significant progress in improving its legislative framework to combat and eliminate discrimination. In 2012, it had recognized the Committee's competence to receive and consider communications from individuals and groups within the jurisdiction of the Republic of Moldova claiming to be victims of a violation by the State party of rights set forth in the Convention. Subsequently, the Bureau for Inter-Ethnic Relations had been designated as the competent body for implementing article 14 (1) of the Convention and for responding to communications submitted to the Committee. It had sent comments to the Committee in October 2015 and February 2017 in response to the complaints by Salifou Belemvire and Grigore Zapescu, the first two communications involving the Republic of Moldova to be submitted to the Committee.

5. According to the Report of the Working Group on the Universal Periodic Review issued in December 2016 (A/HRC/34/12), Moldovan legislation on inter-ethnic relations and the protection of the rights of ethnic minorities met the highest recognized international standards. As part of its efforts to harmonize domestic legislation with international commitments, the Government had adopted the National Plan of Action for the Implementation of the European Union-Moldova Association Agreement 2017-2019. Measures envisaged under that Plan included the development of a law to ratify the European Charter for Regional or Minority Languages and the implementation of a strategy on the consolidation of inter-ethnic relations for the period 2017-2027 and an action plan to support the Roma population for the period 2016-2020. The Government was also seeking to strengthen inter-ethnic relations through the Strategy on the Integration of the Ethnic Minorities of the Republic of Moldova, which was intended to broaden participation by ethnic minorities in public life, promote language as a means of integration and facilitate

intercultural dialogue. The Strategy would be implemented in three stages, beginning in 2017-2020, through a plan of action currently being developed by a working group formed of government entities, international experts, NGOs and other stakeholders.

6. Under the Equality Act, adopted in May 2012, the Council for Preventing and Eliminating Discrimination and Ensuring Equality was the body tasked with examining complaints of discrimination. Since October 2013, the Council had noted 18 cases of discrimination relating to access to public services, justice and effective protection by the law, as well as freedom of speech and freedom of assembly. Fifteen cases had involved language-based discrimination. In two cases the Council had found that Roma persons and persons of African and Asian descent had been subjected to racial profiling. According to the Public Prosecution Service, there had been some 50 complaints relating to discrimination, xenophobia and extremism since 2014, some of which had been prosecuted as offences under articles 176 (12 cases) and 346 (6 cases) of the Criminal Code. One person had been convicted under article 176.

7. Although human rights and ethnic and cultural organizations had compiled information about human rights violations relating to racial hatred and discrimination, they did not always pass that information on to the competent State bodies for investigation and further action, and so it did not appear in official statistics. The Office of the People's Advocate (Ombudsman), formerly the Human Rights Centre of Moldova, was an autonomous body established in 2014 in accordance with the principles relating to the status of national institutions for the promotion and protection of human rights (the Paris Principles). The Office operated a number of regional branches. It provided an annual report to the Parliament of the Republic of Moldova on human rights and freedoms in the country, including issues affecting national minorities. The 2016 report had noted that only a small number of intolerance-related crimes had been recorded and investigated by the judicial authorities. The Office also reported on violations of the principles enshrined in the Convention and carried out activities to combat racial discrimination.

8. The Government was developing a national human rights action plan for the period 2017-2021 with the aim of implementing recommendations received from national and international bodies and experts. The plan included a special section on the rights of persons belonging to national ethnic, religious and linguistic minorities and outlined initiatives to, inter alia, introduce proportional representation of minorities in elected bodies, prevent and combat discrimination against Roma and religious minorities and ensure the right to study and use minority languages.

9. The Moldovan Constitution guaranteed the freedoms of conscience, thought and belief in accordance with international human rights treaties, and all registered religious organizations were equal before the law. The 2014 census had revealed that, while 96.8 per cent of the population was Orthodox Christian, several religious minorities were present in the country, including Baptists, Jehovah's Witnesses, Pentecostals, Catholics, Seventh-Day Adventists, Lutherans and Muslims. Although there were no mosques in the country, Muslims enjoyed the right to hold weekly prayer meetings, with the agreement of the local authorities, in accordance with the Assemblies Act of 2008. Regrettably, a study on equality perceptions and attitudes in 2015 had revealed some negative stereotyping of Muslims. There had also been manifestations of anti-Semitism, including vandalism of synagogues and Jewish cemeteries. The Government had launched initiatives to combat anti-Semitism and to commemorate the Holocaust, including official recognition of 27 January as International Holocaust Remembrance Day. Parliamentary working groups were studying further activities, including the possibility of a museum exhibition on the Holocaust.

10. Article 10 of the Education Code adopted in 2014 stipulated that Romanian was the language of instruction in the education system, and the study of the Romanian language was compulsory at all levels. However, where possible persons belonging to ethnic minorities were allowed to study and receive instruction in the language of their particular group. Russian was the language of instruction in 267 of the country's 1,240 educational institutions. In other schools, Russian, Ukrainian, Bulgarian and Gagauz were studied as separate subjects, and in some experimental high schools the lower grades were taught in Ukrainian and Bulgarian. The draft law for the ratification of the European Charter for

Regional or Minority Languages was expected to include commitments relating to the Ukrainian, Russian, Gagauz, Bulgarian, German, Polish, Yiddish and Romani languages. A pilot project was due to be conducted with the support of the Council of Europe to begin implementing the Charter in seven localities.

11. The authorities had consistently followed a policy for the long-term improvement of the situation of the Roma community. Progress towards the integration of Roma people in Moldovan society had been achieved through the Plan of Action to Support the Ethnic Roma Population 2011-2015, which had been renewed for the period 2016-2020. The 2011-2015 plan, although a positive step, had been poorly implemented owing to lack of resources and the devolution of responsibilities to local authorities. For the period 2016- 2020, it would be imperative to strengthen the network of community mediators who assisted Roma persons in accessing State services and promoted dialogue and social harmony. Regrettably, plans to recruit 48 Roma mediators had not come to fruition and their actual number had dwindled from 21 to 7 since 2015.

12. As was evident from various decisions of the European Court of Human Rights, the Transnistria region had a poor human rights record. It had been difficult for Moldovan authorities to engage in a constructive dialogue on human rights in the region, as the Government of the Republic of Moldova did not have control over Transnistria, but it had nevertheless taken steps to address the situation. It had, for example, included a separate chapter in its successive national human rights action plans on promoting and protecting human rights and fundamental freedoms in Transnistria. In 2012, the Office of the People's Advocate had opened a branch in Transnistria, and other government agencies had also opened offices to provide residents with public services and encourage their reintegration into Moldovan society. Legal assistance, Romanian language courses and university education were all made available to the Transnistrian population free of charge. The Government would continue to work closely with international partners and civil society to find a comprehensive and lasting solution to the Transnistria conflict.

13. **Ms. Li Yanduan** (Country Rapporteur), noting that the State party's report had responded to most of the recommendations made by the Committee in its previous concluding observations (CERD/C/MDA/CO/8-9), said that she had appreciated the up-to-date details provided in the delegation's opening statement. It would be useful if that information could be provided in written form. The Republic of Moldova was a multi- ethnic, multi-religious and multicultural country which, notwithstanding substantial reductions in poverty during recent years, remained one of the poorest in Europe. It was a State party to the core human rights treaties that were most relevant to minority rights and its Constitution required that international law should prevail in the event of conflict or inconsistency between national and international conventions. A solid legal framework was in place for the protection of minority rights, but implementation of the various laws was hindered by the lack of institutional attention and a dedicated budget. The country had nevertheless achieved progress through a range of legal, administrative and social measures to combat discrimination.

14. The Committee welcomed the adoption and entry into force of the Equal Opportunities Act, the Act on the Functions of the Council for Preventing and Combating Discrimination and Ensuring Equality, and the amendments to the Criminal Code, the Code of Offences and the Education Code. It would appreciate further details on the impact of the new laws in combating discrimination and on their provisions concerning remedies and compensation for victims. The Committee had taken note of the various strategies and action plans aimed at improving inter-ethnic relations and of the efforts to strengthen the Ombudsman system through the establishment of the People's Advocate's Office. It welcomed the use of improved methods of data collection in the 2014 census, including the self-identification of ethnicity and religion, as recommended by the Committee. The census findings provided important information on the country's ethnic landscape.

15. She had examined the information in the report on the amendments to Act No. 54 of 21 February 2003 on Combating Extremist Activities and wished to know what role that legislation played with respect to the struggle against racial discrimination and the implementation of the Convention. Although the Criminal Code had been amended to prohibit hate speech, it did not provide for any penalties, which was inconsistent with

article 4 of the Convention. She would therefore like to know how the State party implemented article 4 and whether that article could be applied directly by the courts.

16. Considering that the Bureau for Inter-Ethnic Relations had been understaffed and underfunded for some years, she wondered what expectations the Government had for the Bureau's activities and whether it planned to take measures to strengthen its work. She would also be interested to know whether any other high-level governmental bodies were charged with monitoring and implementing minority rights in the Republic of Moldova. The Council for Preventing and Combating Discrimination and Ensuring Equality played an important role in protecting minority rights, but it had not been empowered to perform functions such as imposing sanctions, conducting investigations in the field and referring cases to the Constitutional Court. How did the Government plan to strengthen the Council?

17. It would be useful to hear the delegation's assessment of the existing legal and institutional framework for the implementation of policies and action plans; whose fragmentation presented a major obstacle to the protection of minority rights. How did the State party plan to address those structural problems? Insufficient funding had hindered the implementation of the country's laws, strategies, action plans and policies to promote the integration of minority ethnic and linguistic groups. She wondered whether the lack of funding was caused only by the State party's economic difficulties or whether other factors were at play.

18. The delegation should explain why there were no mosques in the Republic of Moldova, a circumstance that had a negative impact on Muslims' right to exercise their freedom of religion. It should also indicate what specific steps the State party had taken to protect the rights of the Muslim community and what steps were envisaged in the future.

19. The Roma people remained among the most vulnerable minorities in the country and suffered from marginalization, underrepresentation in political decision-making, illiteracy and social prejudice. In the light of the poor implementation of the Plan of Action to Support the Ethnic Roma Population 2011-2015, the Committee would like to know what measures were envisaged to ensure that the 2016-2020 plan would be adequately funded. It would also like to learn how the State party intended to address the shortage of Roma community mediators. Specifically, what action would be taken to remedy the problem of low wages, which made the job unattractive?

20. The Committee would appreciate further information on what measures the Government intended to take to guarantee a quality education for all and to enable public institutions to teach in Russian and other minority languages. It would also welcome information on what steps the Government was taking to address the underrepresentation of minorities in political institutions and to ensure their full and equal participation in public life. It would be useful to know what plans were envisaged to ensure that the media accurately portrayed the diversity of the Moldovan population, to ensure the adequate provision of television programming in minority languages, and to address negative and demeaning stereotypes against minorities, including crime reporting that focused excessively on the religious background of the perpetrator. In addition, the Committee would appreciate a comment from the delegation on reports that persons of African and Asian descent, and persons living with HIV/AIDS, were subjected to discrimination.

21. She wondered whether the State party had organized activities to raise awareness of national and international instruments aimed at combating discrimination. She also wished to learn how the State party assessed the effectiveness of the anti-discrimination training provided to the police and other officials and whether it deemed that further measures were needed to raise awareness among judges, prosecutors, police officers and other officials. Lastly, she would be interested to hear the delegation's thoughts on why, according to census data, the combined population share of ethnic minorities had fallen from 22.7 per cent in 2004 to 16.9 per cent in 2014.

The meeting was suspended at 4.15 p.m. and resumed at 4.25 p.m.

22. **Mr. Kut** (Special Rapporteur for follow-up on concluding observations) said that he would like an explanation of why the State party had failed to provide information within one year on its follow-up to the recommendations contained in paragraphs 9, 11, 12 and 14

of the Committee's previous concluding observations. Although the statement by the head of delegation had adequately covered the issues raised in those paragraphs, he nonetheless believed that it was important to adhere to the agreed procedure so that the Committee could track positive developments in the State party.

23. **Mr. Avtonomov**, noting that the website of the Council for Preventing and Combating Discrimination and Ensuring Equality was only available in Romanian, Russian and English and that the guide designed to facilitate the social integration of Roma families had only been issued in Romanian, Russian and Romani, said that he was curious as to why those resources had not been made available in Gagauz and Ukrainian, which were also widely spoken in the country. He was pleased to learn that an agreement had been reached on the provisions to be included in the draft instrument for ratification of the European Charter for Regional or Minority Languages. It would be helpful, however, to hear more about the specific criteria that had been used to define Ukrainian, Russian, Gagauz and Bulgarian as regional or minority languages and German, Polish, Yiddish and Romani as non-territorial languages. Recalling that Yiddish was widely spoken by the Ashkenazi Jewish community and had once served as a language of inter-ethnic communication, he asked whether there were schools in which Yiddish was one of the languages of instruction and whether literature was still published in that language.

24. It would be helpful to know whether the Strategy on the Integration of the Ethnic Minorities of the Republic of Moldova 2015-2020 had actually been adopted and, if so, what steps had been taken to implement it. The State party should provide more detailed information on that subject in its next periodic report. He would also like to hear more about the progress made in updating the existing system for classifying national and ethnic minority groups and about the specific criteria used to determine whether a group was a national or an ethnic minority, especially as certain groups living in the Republic of Moldova could arguably be described as both. In particular, he would be interested to hear the delegation's comments on reports that the Gagauz people had objected to the category in which they had been placed. He welcomed the addition of the term "Roma" to the State Population Register.

25. Lastly, in view of the rising cost of medical care in the country, he would like to know what measures the State party envisaged taking to ensure that medical care remained affordable for impoverished and/or vulnerable groups, such as the Roma.

26. **Mr. Murillo Martínez** said that the State party was to be congratulated on having recognized the competence of the Committee to receive and consider individual communications under article 14 of the Convention and on its efforts to disseminate the Committee's previous concluding observations among the public. He would like to know to what extent civil society had been involved in drafting the State party's report and in implementing the plan of action devised to give effect to the Committee's recommendations.

27. He would also welcome additional information on the scope of the Equal Opportunities Act, the contents of the road map for its implementation and the measures taken to date in that connection. While he welcomed the efforts being made to promote mother-tongue education for ethnic minorities, he questioned the use of the term "second-generation migrants" in paragraph 24 of the State party's report, as that term suggested that, despite having been born in the country, such persons were still perceived as nationals of another country. He would appreciate clarification of how the State party defined a "second-generation migrant".

28. It would be helpful to hear more about how the Council for Preventing and Eliminating Discrimination and Ensuring Equality fulfilled its mandate to restore the rights of and provide redress to victims of discrimination. He wondered whether such redress could take the form of financial compensation. He also wished to know whether the principle of the reversal of the burden of proof in civil proceedings was enshrined in the State party's anti-discrimination legislation. Lastly, he was curious as to why the representative of the Roma organization known as "Bare-Rom" had declined to take part in the legal proceedings instituted in response to its claim that the management of the

Skvazhina club in Soroca had denied persons of Roma ethnicity entry to the premises, in violation of their constitutional rights.

29. **Mr. Yeung Sik Yuen** said that it was his understanding that Moldovan civil society and ethnocultural organizations had not been involved in drafting the State party's report. Was that indeed the case? As Ukrainian, Russian, Gagauz and Bulgarian were classified as regional or minority languages in the draft instrument for ratification of the European Charter for Regional or Minority Languages, he wondered whether the country's minorities tended to live only in specific regions and, if so, whether there was a strategy to promote their integration into wider Moldovan society and prevent their isolation.

30. It would be useful to know more about the amendments made to the Criminal Code and the Code of Offences for the purpose of establishing criminal or administrative liability for certain discriminatory acts previously excluded from their scope. He also wished to know whether the bill amending the Public Associations Act, the Criminal Code and Act No. 54 of 21 February 2003 on Combating Extremist Activities had been passed. If so, had any cases been brought under the amended Act on Combating Extremist Activities and were there plans to empower the Ministry of Justice or the Public Prosecution Service to identify, prosecute and punish extremist activity?

31. He failed to understand why the district prosecutor's office had terminated the legal proceedings against the Skvazhina club in Soroca on the grounds that denying entry to persons of Roma ethnicity did not constitute an offence. Although the representative of the "Bare-Rom" organization had declined to take part in the legal proceedings, he wondered why a representative of the Public Prosecution Service could not have stood as the injured party and allowed the legal proceedings to continue. Paragraph 98 of the State party's report indicated that six criminal cases had been brought in response to racially motivated offences between 2010 and 2012. He would appreciate more information on the nature of those offences and the penalties imposed on the perpetrators.

32. He found it regrettable that the country's ethnic minorities were so poorly represented in elected municipal and district councils and would like to know how the State party planned to remedy that situation.

33. **Ms. Shepherd** said that she was impressed by the State party's efforts to disseminate the Committee's previous concluding observations and to give effect to its recommendations. She encouraged it to continue to implement and enhance the many strategies adopted to combat racial discrimination.

34. There was much evidence to suggest that Roma girls in the State party struggled to access education. Only 52 per cent of Roma girls were enrolled in primary education, for example, and the proportion was even lower at the secondary education level. She asked what measures the State party envisaged taking to remedy that situation of inequality and also to address the intersectionality between racial and gender-based discrimination in the education sector and beyond. The Committee had been informed that ethnic segregation in schools was still widespread, and she would like to know what had been done to ensure that the education system was inclusive of all ethnic groups. The Committee had also been told that many history textbooks promoted the view that the population of the Republic of Moldova was composed solely of ethnic Romanians and that the State party's efforts to promote the teaching and learning of the Romanian language and Romanian history had bred resentment among members of minority groups. She would be grateful if the delegation could comment on the veracity of those reports and indicate whether there was a standardized syllabus containing a component on the history and culture of the country's major minority groups.

35. While she welcomed the introduction of community-based mediators in localities where Roma people lived, she found it regrettable that the success of the initiative had been marred by financial difficulties and a lack of centralized coordination, low coverage of target communities and confusion about the mediators' specific role and responsibilities. She wondered what action would be taken to address those shortcomings. Noting that human rights groups had reported that persons of African descent living in the Republic of Moldova were targets of discrimination, she asked what measures the State party intended

to take to eradicate discriminatory practices such as racial profiling and to combat Afrophobia.

36. **Ms. Dah** said that she failed to understand why NGOs had been given an opportunity to contribute to the State party's core document (HRI/CORE/MDA/2011) but not, apparently, to the periodic report under consideration. She also found it regrettable that the State party had failed to submit its follow-up report within a year after the publication of the Committee's previous concluding observations.

37. While the addition of the term "Roma" to the State Population Register was welcome, it appeared that the term had not been embraced by certain sectors of Moldovan society, who continued to self-identify as "Tsigan" ("Gypsy"). In her view, the term "Tsigan" should therefore continue to be used when conducting a census for the purpose of updating the State Population Register, whereas the term "Roma" should be used in connection with European Union policies and programmes. The State party's report contained some interesting information on women's participation in various areas; however, it should be borne in mind that, for the Committee's purposes, any gender-specific statistical data provided should be further disaggregated by minority or ethnic group.

38. Lastly, she would be grateful if the delegation could explain why the Human Rights Centre of the Republic of Moldova had not yet been accorded "A" status by the Global Alliance of National Human Rights Institutions. Did the Centre possess the financial resources necessary to operate efficiently? Were its members appointed and allowed to act impartially and independently?

39. **Mr. Bossuyt** said that he would appreciate clarification of how regional or minority languages were distinguished from non-territorial languages and whether there were any consequences attached to such a distinction. He would also like to learn more about the reasons behind the decision of the district prosecutor's office to terminate the legal proceedings in the Skvazhina club case.

40. Noting that a 15 per cent quota had been introduced in 2012 with the aim of helping young people, including those of Roma origin, to gain admittance to higher education establishments, he asked what criteria were used to select the applicants. Unofficial estimates suggested that there were some 150,000 Roma persons living in the Republic of Moldova, which was significantly higher than the number recorded in any official statistics. The reluctance of such persons to self-identify as Roma was understandable, given the discrimination and prejudice they faced in Moldovan society. He would be grateful if the delegation could comment on that situation.

41. The Committee had been alarmed to learn that, during the previous presidential campaign, the prevalence of hate speech and racial stereotyping, especially against Syrian refugees, had reached an unprecedented level and that the situation had been exacerbated by news stories fabricated to discredit the opposition. He asked whether any action had been taken against the proponents of "fake news" in that instance.

42. **Mr. Kemal** said that the State party was to be commended for having provided more than 200,000 stateless persons with identification cards and for having improved the procedure for integrating foreigners and stateless persons into Moldovan society. Noting that the State party considered the adoption and implementation of the National Human Rights Plan 2011-2014 to be one of its noteworthy achievements during the reporting period, he asked whether the plan had been extended and, if not, whether a similar plan was to be devised in the near future.

43. While the ethnocultural and social situation of Roma people in the State party might have improved, the Committee had received disturbing reports indicating that they were still frequently the targets of discrimination, hate speech and ill-treatment. The State party should step up its efforts to protect and assist that group. Similarly, the Committee had been informed that Muslims and persons of African descent were frequently victims of hate speech, including by high-level politicians, and that children of African descent were often segregated in schools or made to feel like second-class citizens. How did the State party plan to change the negative attitudes and perceptions that lay at the root of such racism and

racial discrimination? Had it considered strengthening the laws prohibiting hate speech and providing police officers with training on how to deal with the phenomenon?

44. Although the adoption of the People's Advocate (Ombudsman) Act No. 52 of 3 April 2014 had been intended to strengthen the independence and effectiveness of the national human rights institution, it still lacked the financial and human resources needed to carry out its mandate effectively. The same was true of the Council for Preventing and Eliminating Discrimination and Ensuring Equality. He urged the State party to take measures to ensure that both institutions had sufficient resources.

45. **Mr. Marugán** said that he wished to know whether the State party had conducted impact assessments of the National Human Rights Plan 2011-2014 and the Plan of Action to Support the Ethnic Roma Population 2011-2015. If so, would the findings be taken into account in devising new plans? He would appreciate more information on the challenges facing the Roma population in terms of access to decent housing and decent living conditions. He also wished to know how many of the members of the Council for Preventing and Eliminating Discrimination and Ensuring Equality were civil society representatives, how they were selected and which organizations they represented.

46. He was pleased to note that the Equality Act prohibited discrimination in education and employment and enshrined the principle of administrative responsibility for offences involving discrimination. Unfortunately, the State party's report provided little information on the specific nature of such offences, the administrative penalties that they carried or the number of administrative proceedings opened for such offences to date. He would be grateful if the delegation could supply additional information in that regard and also indicate whether the Equality Act had actually improved the situation on the ground and whether there were plans to enhance its enforcement.

47. It would be useful to know whether police officers, judges and prosecutors had received specific training to help them understand and address the difficulties associated with collecting evidence for use in legal proceedings against perpetrators of racist hate speech or other racially motivated crimes, as well as the difficulties encountered by victims wishing to report such crimes. He would like to know whether it was possible for the Public Prosecution Service to initiate criminal proceedings against perpetrators of racially motivated crimes in the absence of a complaint from a victim. The Committee had received information alluding to the existence of a regulatory body that could impose penalties on media outlets found to incite racial discrimination or racial violence. It would be helpful if the delegation could indicate whether such a body did exist and, if so, describe its role, responsibilities and the nature of the penalties it could impose.

48. **Mr. Amir** said that the Republic of Moldova was to be commended for its efforts to act on the recommendations contained in the Committee's previous concluding observations and for its progress in implementing the Convention in a relatively short space of time. He hoped that the State party would address the concerns raised by the Committee in the current dialogue and continue to build upon the solid progress already achieved.

49. **Ms. Mohamed** said that the registration of the Islamic League of the Republic of Moldova as the official representative of Muslims in the country was a hopeful sign. Nevertheless, she questioned the extent to which the right to freedom of religion was guaranteed in practice, given that there were no mosques and that collective prayer gatherings took place only on Fridays. She wondered whether the State party had launched any campaigns to educate the public about Islam and counter prejudice against Muslims. She would also appreciate more information on the situation of minority women and on the extent of their participation in associations and in the political life of the country.

50. **Mr. Avtonomov** said that he would be interested to learn more about the activities undertaken by the Fatima Association to protect children of African descent. He would also like to know whether the State party planned to organize activities to celebrate the International Decade for People of African Descent.

51. **Mr. Murillo Martínez** said that he had been struck by the fact that all the appeals against decisions by the Council for Preventing and Eliminating Discrimination and Ensuring Equality had been lodged by State institutions, whereas most respondents from

the private sector had agreed to implement the Council's recommendations. He would like to know on what grounds State institutions generally appealed the Council's decisions and whether there was a specific mechanism for enforcing decisions if an appeal was unsuccessful.

52. **The Chair** said that the Committee worked on the assumption that States parties to the Convention acknowledged that racial discrimination existed not only at an individual level but also within national institutions and systems and that it was the State that was ultimately responsible for eliminating such discrimination. The Committee was particularly concerned about discrimination against minority groups living in the Republic of Moldova, including the Roma population, and about the intersectionality between racial and gender-based discrimination. It would welcome more information on the proposed objectives of the new plan of action to support the Roma population for the period 2016-2020.

The meeting rose at 5.50 p.m.



CENTRUL DE MEDICINĂ LEGALĂ

PE LĂNGĂ MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
AL REPUBLICII MOLDOVA



MD-2025, mun. Chișinău, str. VI. Korolenco, 8; tel./fax: 37322727933
pagina web: www.medicina-legala.md; e-mail: cancelaria.cml@ms.md

Nr. 1372 E din " 06 " 02 20 14
La nr. _____ din " _____ " _____ 20 _____

Către, cet. Maceret Alexei

Înaintăm Raportul de expertiză extrajudiciară nr.10 din 06.02.2017, întocmit pe 5 file. Reîntoarcem materialele și obiectele prezentate pentru expertiză:

1. Concluzia Catedrei de Chirurgie orală și maxilo-facială a facultății de stomatologie USMF „Nicolae Testemițanu”, asistentului universitar, medic de categorie superioară, stagiul de muncă 47 ani V. Cojocari-către avocatul Căpățînă Ion, BAA mun. Chișinău str. Armenească 73, din 21.03.2011;

2. Buletinul tomografiei computerizate cerebrale spiralate + 2 clișee radiologice a scheletului facial, din 04.10.2011 de la IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie mun. Chișinău;

3. Extras din procesu-verbal nr.9 din 17.12-1991, eliberat la 10.08.2012 (31/719) de Marele Stat Major al Armatei Naționale;

4. Certificat de la clinica de boli infecțioase USMF „Nicolae Testemițanu”, eliberat la 26.11.2012 (ieșire nr.01-04/309 din 27.11.2012 IMSP Spitalul clinic de boli infecțioase);

5. Protocolul investigației tomografiei computerizate a creierului nr.45283 din 7.07.2013 de la IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală mun. Chișinău;

6. Fișa medicală a bolnavului de ambulator nr.14640 (pe 3 file) IMSP Institutul Oncologic;

7. Trimitere-extras CCD Râșcani din 20.06.2014;

8. Trimitere la Consiliul de expertiză medicală a vitalității, din 5.02.2015;

9. Concluzia Centrului Republican de toxoplasmoză a IMSP Spitalul Clinic Republican de boli infecțioase „T.Ciorba”, din 12.10.2015, din 5.02.2015;

10. Certificat nr.2290 din 11.12.2015 de la IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie mun. Chișinău;

11. Protocolul investigației + 1 disc CT a tomografiei computerizate a creierului și sinusurilor paranasale nr.12279 din 22.11.2016 de la IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală mun. Chișinău;

12. Rezultatele Duplex sonografiei venelor membrelor inferioare nr.2016710425520 din 1.07.2016, de la IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală mun. Chișinău;

13. Scrisoare nr.01-12/941 din 18.07.2016 de la IMSP Dispensarul Republican de Narcologie;

14. Scrisoare nr.1679 din 19.09.2016 IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie mun. Chișinău, către avocatul Marin Popa;

15. Trimitere-extras IMSP ATM Râșcani din 1.11.2016;

16. Trimitere la Consiliul pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă din 07.12.2016, sect. Râșcani mun. Chișinău;

17. Datele cotorului Certificatului de dizabilitate și capacitate de muncă Seria CN nr.202076.

18. Oropantograma nr.2378 (data lipsește), oropantograma din 19.08.09; oropantograma (2)+1 disc format digital din 16.09.2013, Onco-Class, pe numele Maceret; oropantograma (1) fără număr, dată și familia pacientului

Costul expertizei este de 1317 lei.

Șef secție

expertize medico-legală în comisie

Am primit: Maceret Alexei - bul. 653829

numele, prenumele, nr. legitimației, semnătura persoanei care a primit, data primirii



exemplar nr.1

RAPORT DE EXPERTIZĂ EXTRAJUDICIARĂ

nr. 10 din „ 06 „ februarie 20 17
data întocmirii

Subsemnatul expert judiciar medico-legal **Serbulenco Andrei**, nr.969/16-70, conferențiar universitar, studii superioare în medicină și specializare în medicina legală, categoria superioară de calificare, specialitatea: expertiza cadavrelor și părților de cadavre umane; expertiza persoanelor; expertiza în baza documentelor în limita competenței specialității de expertiză medico-legală a cadavrelor, persoanelor și a obiectelor biologice de origine umană, vechimea în muncă în aceste specialități 26 ani; **Capcelea Victor**, nr. licenței 925/16.16, studii superioare în medicină și specializare în medicina legală, categoria superioară de calificare, specialitatea: expertiza cadavrelor și părților de cadavre umane; expertiza persoanelor; expertiza în baza documentelor în limita competenței specialității de expertiză medico-legală a cadavrelor, persoanelor și a obiectelor biologice de origine umană, vechimea în muncă în aceste specialități 17 ani; **Corbu Chiril**, licență nr.923/16-26, studii superioare în medicină și specializare în medicina legală, categoria superioară de calificare, specialitatea: expertiza cadavrelor și părților de cadavre umane; expertiza persoanelor; expertiza în baza documentelor în limita competenței specialității de expertiză medico-legală a cadavrelor, persoanelor și a obiectelor biologice de origine umană, vechimea în muncă în aceste specialități 39 ani, informat despre drepturile și obligațiile expertului prevăzute de art. 51 și 52 din Legea RM 68/2016 și preîntâmpinat despre răspunderea pentru prezentarea cu bună știință a concluziei false și divulgarea datelor urmăririi penale conform art. 312 și 315 Cod penal al RM

Serbulenco Andrei

Capcelea Victor

Corbu Chiril



în incinta secției expertize medico-legală în comisie mun. Chișinău str. Korolenco 8

în temeiul solicitării cet. Maceret Alexei, din 11.01.2017,

am efectuat expertiza medico-legală în comisie a documentelor medicale, pe numele cet. Maceret Alexei, a.n.1973, loc. str. A. Doga 30, ap.38

Examinările au fost începute 23.01.2017

La expertiză a participat registratorul medical Ceban Maria

La expertiză a asistat

CIRCUMSTANȚELE CAZULUI:

Din cerere, rezultă: "Прошу Вас провести судебно-медицинскую комиссию представленных мною медицинских документов для констатации полного отсутствия верхней челюсти (как жизненно-важного органа) и части лицевых частей черепа. Мне это требуется для представления заключения судебно-медицинской экспертизы для проведения операции для реконструкции утраченного органа и соответственно восстановления пластики лица. Такие операции проводятся в международной практике только после судебного освидетельствования, свидетельствующие какие изменения претерпело физическое лицо до и после операции. Прошу Вас провести комиссию всех моих предоставленных медицинских документов, юридически доказывающих, что я являюсь тяжелобольным. Прилагаю перечень документов свидетельствующих о тяжелых соматических и психических заболеваниях:

1. Направление-выписка от поликлиники № 6, в Центр диагностики для констатации факта отсутствия верхней челюсти-компьютерная томограмма.
2. Три рентгеновских снимка за 22.08.2009 год где челюсть присутствует; два рентгеновских снимка за 2013 год, где челюсть отсутствует; два снимка компьютерной томограммы за 2011 год один обзорный снимок с компьютерной томограммы за 2016 год; три диска проведенных компьютерных томограмм: (1 диск за 2011 г-неврология на ул.Короленко; 2 диск за 2013 г-ortoGlass; 3 диск за 2016 г Диагностический Центр-к дискам прилагаются и описания с заключением к томограммам.
3. Результаты лабораторных исследований-патогенеза заболевания за 2010 год н 4-х листах.
4. Заключение профессора В.Кожокарь клиники Медуниверситета за 2011 год, что лишение меня свободы лишает меня права на жизнь, что привело к моему увечью.
5. Справка с Республиканского наркологического диспансера о том, что я не состою на учёте от 18.07.2016 г № 01-12/841.
6. Документы за 2012-2015 г о заболевании мозга-церебральный токсоплазмоз из инфекционной клиники им.Т.Чорба.
7. Заключение Военно-врачебной комиссии о заболевании-органическое поражение головного мозга (токсоплазмоз) №9 от 17.12.1991 г на 5-и листах.
8. Справка из Психиатрической б-цы Костюжень о заболевании Tulburare organic epilepsie за 2015-2016 г №№ 2290 и 1673.
9. Направление на ВКК за 2015-2016 г, подтверждающие вышеназванные тяжелые соматические заболевания врачами специалистами (инфекционистом и психиатром) и др.
10. Копия об инвалидности 2 группы.
11. Медицинские документы на 6 листах с заболеваниями нижних конечностей (результаты дуплекса вен на ногах-заключение ангиолога и на фоне этого-развитие другого заболевания-саркома Капоши).

12. Ответ на моё обращение в ЕКПП от 18 июля 2012 г в г.Страсбург.

13. Решение суда сектора Рышкань о моём освобождении как тяжелобольного по статье 95 ч.1 и ч.2 УК РМ от 25.05.2013 г.(Подпись)”

ÎNTREBĂRI ÎNAINȚATE SPRE SOLUȚIONARE:

1. Для констатации полного отсутствия верхней челюсти (как жизненно-важного органа) и части лицевых частей черепа.

LISTA MATERIALELOR ȘI OBIECTELOR PREZENTATE:

1.Concluzia Catedrei de Chirurgie orală și maxilo-facială a facultății de stomatologie USMF „Nicolae Testemițanu”, asistentului universitar, medic de categorie superioară, stagiuu de muncă 47 ani V.Cojocari-către avocatul Căpățină Ion, BAA mun.Chișinău str.Armenescă 73, din 21.03.2011;

2.Buletinul tomografiei computerizate cerebrale spiralate + 2 clișee radiologice a scheletului facial, din 04.10.2011 de la IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie mun.Chișinău, pe numele Maceret Alexei;

3.Extras din procesu-verbal nr.9 din 17.12-1991, eliberat la 10.08.2012 (31/719) de Marele Stat Major al Armatei Naționale, pe numele cet.Maceret Alexei;

4.Certificat de la clinica de boli infecțioase USMF „Nicolae Testemițanu”, pe numele Maceret Alexei Artur, eliberat la 26.11.2012 (ieșire nr.01-04/309 din 27.11.2012 IMSP Spitalul clinic de boli infecțioase);

5.Protocolul investigației tomografiei computerizate a creierului nr.45283 din 7.07.2013 de la IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală mun.Chișinău, pe numele Maceret Alexei;

6. Fișa medicală a bolnavului de ambulator nr.14640 (pe 3 file) IMSP IO, pe numele Maceret Alexei;

7.Trimitere-extras CCD Râșcani din 20.06.2014, pe numele Maceret Alexei;

8. Trimitere la Consiliul de expertiză medicală a vitalității, pe numele Maceret Alexei din 5.02.2015;

9.Concluzia Centrului Republican de toxoplasmoză a IMSP Spitalul Clinic Republican de boli infecțioase „T.Ciorba”, din 12.10.2015, pe numele Maceret Alexei din 5.02.2015;

10.Certificat nr.2290 din 11.12.2015 de la IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie mun.Chișinău, pe numele Maceret Alexei;

11.Protocolul investigației + 1 disc CT a tomografiei computerizate a creierului și sinusurilor paranazale nr.12279 din 22.11.2016 de la IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală mun.Chișinău, pe numele Maceret Alexei;

12. Rezultatele Duplex sonografiei venelor membrelor inferioare nr.2016710425520 din 1.07.2016, de la IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală mun.Chișinău, pe numele Maceret Alexei;

13.Scrisoare nr.01-12/941 din 18.07.2016 de la IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, către Maceret Alexei;

14. Scrisoare nr.1679 din 19.09.2016 IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie mun.Chișinău, către avocatul Marin Popa;

15. Trimitere-extras IMSP ATM Râșcani din 1.11.2016, pe numele Maceret Alexei;

16.Trimitere la Consiliul pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă din 07.12.2016, sect.Râșcani mun.Chișinău, pe numele Maceret Alexei;

17. Datele cotorului Certificatului de dizabilitate și capacitate de muncă Seria CN nr.202076, pe numele Maceret Alexei.

18.Oropantograma nr.2378 (data lipsește), oropantograma din 19.08.09; oropantograma (2) oropantograma (2)+1disc format digital din 16.09.2013 Orto-Class, pe numele Maceret; oropantograma (1) fără număr, data și familia pacientului.

EXAMINĂRI ȘI CONSTATĂRI:

Datele documentelor medicale:

Din Concluzia Catedrei de Chirurgie orală și maxilo-facială a facultății de stomatologie USMF „Nicolae Testemițanu”, din 21.03.2011, rezultă:”...Cu referire la interpelarea nr.55/2011, din 14.03.2011 a BAA sec.Rîșcani, mun. Chișinău str.Armenescă 73, a avocatului Căpățînă Ion, pot comunica următoarele: că Maceret Alexei Artur, născut la 23.06.1973, dom. mun. Chișinău, str.A.Doga 30, ap.38, începând cu luna octombrie 2010, a fost internat în CNȘPMU, conform Fișei personale de internare a bolnavului nr. 18971 din 11.10.2010, fiind diagnosticat definitiv, "Necroza apofizelor alveolare a maxilarelor superioare bilaterale; plus sinusită cronică exudativă prulentă cu comunicarea sinuso-orală pe stînga pe fon de narcomanie. Pacientul în cauză se tratează ambulator din luna august 2009, și s-a efectuat aproape în fiecare zi pansamente în cavitatea bucală: prelucrarea cu antiseptici a plăgilor în jurul apofizelor alveolare necrotizate ale maxilarelor superioare bilaterale. Începînd cu luna februarie, martie, aprilie 2010, în rezultatul tratamentului local sectoarele de necroză a apofizei alveolare pe dreapta au început a cădea, în locul lipsei de necroză în regiunea molarelor pe dreapta de sus ,apoi mai târziu și în regiunea premolarilor superiori pe dreapta, plăgile acoperite cu granulații sănătoase, în timp foarte scurt s-au epitelizat și mai mult necroza n-a progresat. Acest tratament a fost îndeplinit până în luna octombrie 2010. Atunci s-a luat hotărîrea să-și procure polița de asigurare medicală, și în condiții de staționar de la 11.10.2010 pînă la 18.10.2010 a primit transfuzii intravenoase, soluții fiziologice plus, soluție de Glucoza 5%, hemodez, vitamine în cantitate de 2500 ml în tubul introdus în vena subclavia pe stînga, concomitent a primit și cursuri de antibiotico-terapie timp de 5-7 zile cu întreruperi. Transfuziile intravenoase s-au efectuat în lunile octombrie, noiembrie și decembrie a anului 2010. Starea generală și locală a pacientului s-a ameliorat vădit. La începutul lunii octombrie 2010, și pe parcurs, sectoarele necrotizate anterioare a apofizelor alveolare au fost înlăturate fiind deja mobile și în locul lor a rămas granulații sănătoase, care în viitorul apropiat sau epitelizat complet. Acest proces s-a prelungit în viitor și în lunile noiembrie, decembrie și în partea stînga, parțial. În partea stînga sectorul molarelor sunt două fistule care comunică cavitatea bucală cu sinusul maxilar. Pe parcursul lunilor octombrie, noiembrie, decembrie, paralel cu tratamentul intravenos se efectua lavajul sinusului maxilar (clătirea cavității sinusale cu antiseptici). În rezultatul tratamentului dat, starea generală s-a ameliorat, și locul eliminării abundente de puroi din sinusul maxilar pe stînga se micșora vădit. Peste o zi două, cînd nu se efectua lavajul acesta, cavitatea sinusului era plină cu puroi dens. Adică, deci era necesitatea de a efectua lavajul sinusului îndelungat, neîntrerupt. La cererea pacientului pentru a efectua intervenții chirurgicale și sinusotomia, este contraindicat din punct de vedere că, noi profesorii nu putem da garanție că necroza de care s-a scăpat pînă acum atît de greu, nu se va întoarce înapoi. Deci s-a luat hotărîrea unanim în clinica Universitară de-a efectua lavajul sinusului pe stînga în continuare pînă cînd s-a sfîrșit procesul de

inflamație. Procesul de tratament a fost întrerupt din cauza că pacientul, prin sentința judecătoreiei sec.Rîșcani, a fost lipsit de libertate.

CONCLUZIE: Pacientul Maceret Alexei Ar., a fost discutat în Clinica Universitară nu numai odată, la conferința clinicii, în prezența profesorilor și a catedrei. Tratamentul pacientului, cu astfel de boală, este foarte dificil. Oaspeții profesori din Germania, din alte țări ai Europei, Statelor Unite ale Americii, care au participat la conferințele practico-științifice în Clinica Universitară, la întrebările de metode contemporane de tratament a pacienților cu asemenea diagnoze, pe fond de narcomanie, nu este cunoscut și nici în rețeaua de internet nu se poate găsi astfel de informații. Pacientul dat, cu diagnosticul indicat mai sus, are necesitate vitală, de-a se trata permanent în continuare în regim non-stop, în Clinica Universitară situată în Spitalul de Traumatologie din Chișinău. În contrar pacientul unde se află acum, nu poate fi garantat că nu se vor dezvolta complicații imprevizibile, care pot aduce chiar și la decesul pacientului. Tratamentul de care are nevoie pacientul Maceret Alexei Ar., pentru a avea parte de dreptul fundamental garantat de Constituția RM și de CEDO, dreptul la viață, poate fi primit doar în Clinică Universitară, și nicidecum nu poate fi efectuat în altă parte. Semnat: medic, asistent universitar, categorie superioară, stagiul de muncă 47 ani, V.Cojocari”

Din Buletinul tomografiei computerizate cerebrale spiralate din 04.10.2011 de la IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie mun.Chișinău, pe numele Maceret Alexei: explorarea CT craniocerebrală nativă pune în evidență: șanțurile corticale accentuate; spațiile cerebro-fluide subarahnoidiene convexitale ușor lărgite, mega cisterna magna; sinusită maxilară cronică; sechele ale osteomielitei cronice toxice a maxilarului cu osteoliză subtotală a maxilei. Semnat și parafat: dr.imagist radiolog Ianuș Dacin și șef Centru Marian Arion”.

Din Extrasul procesului-verbal nr.9 din 17.12-1991, eliberat la 10.08.2012 (31/719) de Marele Stat Major al Armatei Naționale, pe numele cet.Maceret Alexei; rezultă:”...Decizia comisiei de încorporare: По ст.5-6 пр.№260-87 г МО СССР негоден в мирное время; годен к нестроевой службе в военное время. Передать на учёт в/обязанных запаса второй категории. Диагноз: Органическое поражение головного мозга (токсоплазмоз) с психопатизацией личности. Обследован в ПКБ с 10.10.91 г по 9.11.91 г. Акт № 734. Председатель комиссии, председатель исполкома Гуриценко. Члены комиссии: райвоенком Граб В.В. Зам.нач.РОВД Твёрдохлеб Л.Д. Секретарь Карауш А.К. Pentru confirmare (semnat și parafat) Comandantul-interimar al Centrului militar al mun.Chișinău lt.colonel Octavian Druță”.

Din Certificatul clinicii de boli infecțioase USMF „Nicolae Testemițanu”, pe numele Maceret Alexei Artur, eliberat la 26.11.2012 (ieșire nr.01-04/309 din 27.11.2012 IMSP Spitalul clinic de boli infecțioase), rezultă:”...Maceret Alexei Artur, 23.06.1973, a fost consultat, examinat, s-a tratat ambulator sub controlul Centrului consultativ de toxoplasmoză al Spitalului de boli infecțioase „T.Ciorba”, din anul 1984. Diagnosticul stabilit în Centrul de toxoplasmoză: ”Toxoplasmoza dobândită cronică cu afectarea sistemului limfatic (în 1984). A primit tratamentul specific antitoxoplasmic cu Tindurină în combinație cu Sulfadimezină (3 cure) apoi Biseptol, Daraprim. În 1988 au apărut manifestări psihoneurologice, bolnavul a fost îndrumat la psihiatru unde s-a diagnosticat afectarea organică a creierului (encefalită toxoplasmică). Semnat și parafat: Dr.med., docent E.V.Mihnevici”.

Din Protocolul investigației tomografiei computerizate a creierului nr.45283 din 7.07.2013 de la IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală mun.Chișinău, pe numele Maceret Alexei, rezultă:”... Concluzie: Patologie în creier nu se evidențiază. Sinusită maxilară cronică bilaterală. Sechele ale osteomielitei cronice toxice a maxilarului cu osteoliză subtotală a maxilei. Semnat, medic A. Balabchina”.

Din Fișa medicală a bolnavului de ambulator nr.14640 (pe 3 file) IMSP Institutul Oncologic, pe numele Maceret Alexei, rezultă:”...Zilnic: data 10.06.2013, periodic pierderea cunoștinței. Din 1984 se tratează de toxoplasmoză dobândită cronică. Obiectiv: oroscopic-maxila deformată cu defect, formațiuni sau infiltrație nu se vizualizează, ganglionii limfatici cervicali nu se apreciază. La TC din 2011-sechele de osteomielită cronică toxică a maxilarului cu osteoliza subtotală a maxile. Se recomandă TC a craniului (accent la maxilă) ,pentru aprecierea dinamicii procesului. Local: pe pielea gambelor, plantelor bilateral se determină formațiuni violacee elevate ce se extind pe 1/3 inferioară a gambelor, plantelor. Ganglionii periferici-norma. Diagnoza: Suspecție la Sarcoma Capoși. Semnat și parafat, medic Victor Madan (ultima inscripție)”.

Din Trimitere-extras CCD Râșcani din 20.06.2014, pe numele Maceret Alexei, rezultă:”...Diagnosticul: Osteomielită cronică toxică a maxilarului cu osteoliză subtotală a maxilei. Parafat și semnat la Centrul Consultativ Diagnostic Râșcani, medic Arhip Silvia, șef secție Gh.Roșca;

Din Trimitere la Consiliul de expertiză medicală a vitalității, pe numele Maceret Alexei, din 5.02.2015, rezultă:...Diagnosticul de trimitere la CEMV: a) de bază: Toxoplasmoză dobândită cronică cu afectarea s-m limfatic (1984). Encefalită toxoplasmică (1988). b) concomitente: Consecințele TCC cu s-m cerebroastenic pronunțat. Boală varicoasă a membrelor inferioare gr.III (starea după flebectomie pe dreapta, operat 20.01.2015). SPPF membrului inferior drept. Semnăturile și parafa medicilor (indiscifrabile);

Din Concluzia Centrului Republican de toxoplasmoză a IMSP Spitalul Clinic Republican de boli infecțioase „T.Ciorba”, din 12.10.2015, pe numele Maceret Alexei ,rezultă:”...Maceret Alexei Artur,a fost consultat, examinat și s-a tratat ambulator sub controlul Centrului consultativ de toxoplasmoză al SBI „T.Ciorba” în anul 1984. Diagnosticul stabilit în centrul de toxoplasmoză: Toxoplasmoză dobândită cronică cu afectarea sistemului limfatic și SNC. A primit tratamentul specific antitoxoplasmic cu Tindurină în combinație cu Sulfadimezină (3 cure) apoi Biseptol, Daraprin. În 1988 au apărut manifestări psihoneurologice.

Bolnavul a fost îndrumat la psihiatru, unde s.a diagnosticat afectarea organică a creierului (encefalită toxoplasmică) toxoplasmoză cerebrală. Semnat, conferențiar universitar E. Mihnevici”;

Din Certificat nr.2290 din 11.12.2015 de la IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie mun.Chișinău, pe numele Maceret Alexei, rezultă:”..

.Administrația IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, confirmă faptul că cet.Maceret Alexei Artur, a.n.1973, dom. mun. Chișinău str. A.Doga 30, ap.38 se află la tratament (secția 24) începând cu data de 08.12.2015 până în prezent, cu diagnosticul: ‘Tulburare organică în epilepsie. Semnat și parafat, director Victor Furtună”;

Din Protocolul investigației tomografiei computerizate a creierului și sinusurilor paranasale nr. 12279 din 22.11.2016 de la IMSP Centrul Republican de Diagnosticare

Medicală mun.Chișinău, pe numele Maceret Alexei, rezultă: "...Concluzie: CT tablou angioencefalopatie. Stare după tratament chirurgical-înlăturarea maxilei. Semnat, medic-radiolog S.Erșov";

Din Rezultatele Duplex sonografiei venelor membrelor inferioare nr.2016710425520 din 1.07.2016, de la IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală mun.Chișinău, pe numele Maceret Alexei, rezultă: "...Concluzie: în regiunea inghinală dextra se vizualizează ganglioni limfatici măriți în dimensiuni. Stare după saphenectomie la nivelul membrului inferior stâng. Semne de tromboză în sistemul venelor profunde la nivelul membrelor inferioare bilateral: membrul inferior drept- v.femorală comună, v.femorală superficială, v.v.tibiale, v.joncțiunea sapheno/femorală; membrul inferior stâng-v.iliaca comună, v.femorală comună, v.femorală superficială, v.poplitea, v.tibiale. Semnat și parafat, dr.Aliona Tornea";

Din scrisoarea nr.01-12/941 din 18.07.2016 de la IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, către Maceret Alexei, rezultă: "...IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, cu referire la cererea Dvs., comunică că în conformitate cu actele normative și legislative, în vigoare, în cadrul comisiei specializate narcologice pe 13.07.2016, ați fost scos din supravegherea medicală ca consumator de substanțe stupefiante cu remisie stabilă mai mult de trei ani. Semnat, dr.Mihai Oprea";

Din Scrisoarea nr.1679 din 19.09.2016 IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie mun.Chișinău, către avocatul Marin Popa, rezultă: "...cet. Maceret Alexei Artur, a.n.23.06.1973, dom. mun.Chișinău str.A.Doga 30, ap.38, se află sub supraveghere dispensarică la medicul psihiatru din a.2015 cu diagnosticul: Tulburare organică în epilepsie cu modificări de personalitate ușoare, crize polimorfe de frecvență joasă. Restul întrebărilor ține de competența Expertizei Psihiatrice Legale. Semnat, director Victor Furtună";

Din Trimitere-extras IMSP ATM Râșcani din 1.11.2016, pe numele Maceret Alexei, rezultă: "...Diagnosticul complet: Comunicarea cavității orale cu cavitatea nazală pe dreapta". Semnat și parafat, dr. Arhip Silvia".

Din Trimitere la Consiliul pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă din 07.12.2016, sect. Râșcani mun.Chișinău, pe numele Maceret Alexei, rezultă: "...Diagnosticul de trimitere la CDDCM: a) de bază: Tulburare organică (toxoplasmoză cerebrală) în epilepsie. Schimbări moderate în epilepsie, crize polimorfe de intensitate medie. b) concomitente: Sindrom posttromboembolic 3membrului inferior stâng gr.III, formă ulceroasă.

Stare după flebectomie (a.2013). Semnăturile și parafa medicilor Roșca Natalia, Arhip Silvia, Pisvun Liudmila, Razlog Ivan";

Din cotorului Certificatului de dizabilitate și capacitate de muncă Seria CN nr.202076, pe numele Maceret Alexei, rezultă: "...raportul nr.208 din 08.02.2016, încadrat în grad de dizabilitate accentuat cu procentul păstrării capacității de muncă 35%. Cauza dizabilității-afecțiune generală. Începutul reexpertizării la 08.02.2016, dizabilitatea a fost stabilită până la 01.03.2017. Următoarea reexpertizare la 02.2017. Semnat dr.Mândru Anatolie".

Circumstanțele cazului au fost pregătite

de expertul judiciar medico-legal  Corbu Chiril

Literatura științifică și metodică utilizată:

„Regulamentul de apreciere medico-legală a gravității vătămării corporale”, aprobat prin Ordinul MS nr.199 din 27 iunie 2003; Пшенищев К.П. „Курс пластической

хирургии. Руководство для врачей”, в 2-х томах, изд-во „Рыбинский дом печати”, 2010 .

În urma examinărilor medico-legale, în conformitate cu circumstanțele cazului și întrebările înaintate spre soluționare ajungem la următoarele

CONCLUZII:

Conform documentelor medicale prezentate, cet.Maceret Alexei Artur, a.n.1973, are stabilit diagnosticul clinic: “Sechele ale osteomielitei cronice toxice a maxilarului cu osteoliză subtotală a maxilei. Comunicarea cavității orale cu cavitatea nazală pe dreapta”

În astfel de cazuri, specialiștii în domeniu efectuează operații plastice de restabilire a maxilei.

Expert judiciar medico-legal



Serbulenco Andrei

Capcelea Victor

Corbu Chiril

NOTA: Concluziile formulate se referă doar la obiectele examinate în cadrul expertizei date.

Cheltuieli suportate:

Nr. d/o	Denumirea serviciului	Unitatea de măsură	Tariful (lei)	Suma (lei)
1923.	Expertiza medico-legală în comisie	1 expertiză	1317	1317

Sfârșitul documentului

ANEXE ȘI PLANȘE FOTOGRAFICE:

Aspectul scheletului facial după tratamentul chirurgical-înlăturarea maxilei
cet. Maceret Alexei Artur



20/42.

